

Suchergebnis

Name	Bereich	Information	V.-Datum
Grohe AG Hemer	Rechnungslegung/ Finanzberichte	Konzernabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009	15.10.2010

Grohe AG

Hemer

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2009

Inhaltsverzeichnis

Bestätigungsvermerk

Rechnungslegung

Auftragsbedingungen, Haftung und Verwendungsvorbehalt

Allgemeine Auftragsbedingungen

Hinweise:

Den nachfolgenden Bestätigungsvermerk haben wir, unter Beachtung der gesetzlichen und berufsständischen Bestimmungen, nach Maßgabe der in der Anlage "Auftragsbedingungen, Haftung und Verwendungsvorbehalt" beschriebenen Bedingungen erteilt.

Falls das vorliegende Dokument in elektronischer Fassung für Zwecke der Offenlegung im elektronischen Bundesanzeiger verwendet wird, sind für diesen Zweck daraus nur die Dateien zur Rechnungslegung und im Falle gesetzlicher Prüfungspflicht der Bestätigungsvermerk resp. die diesbezüglich erteilte Bescheinigung bestimmt.

Bestätigungsvermerk

Wir haben den von der Grohe AG, Hemer, aufgestellten Konzernabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang, Kapitalflussrechnung und Eigenkapitalpiegel - und den Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2009 geprüft. Die Aufstellung von Konzernabschluss und Konzernlagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Konzernabschluss und über den Konzernlagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Konzernabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Konzernabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Konzernlagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Konzerns sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Konzernabschluss und Konzernlagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der Jahresabschlüsse der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen, der Abgrenzung des Konsolidierungskreises, der angewandten Bilanzierungs- und Konsolidierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Konzernabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns. Der Konzernlagebericht steht in Einklang mit dem Konzernabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Eschborn/Frankfurt am Main, den 22. Februar 2010

**Ernst & Young GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft**

Frey, Wirtschaftsprüfer

Schier, Wirtschaftsprüfer

Konzernbilanz zum 31. Dezember 2009

Grohe AG, Hemer**Aktiva**

	Anhang IV	EUR	31.12.2008 EUR
	(1)		
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte		2.380.245	0
2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen und Software		387.028.501	417.061.267
3. Geschäfts- oder Firmenwert		177.486.808	195.847.512
		566.895.554	612.908.779
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		85.776.461	91.950.492
2. Technische Anlagen und Maschinen		27.005.900	33.958.465
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		39.919.647	40.135.133
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		1.950.775	2.959.780
		154.652.783	169.003.870
III. Finanzanlagen			
Beteiligungen an assoziierten Unternehmen		4.607.488	5.423.764
		726.155.825	787.336.413
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		19.356.442	23.888.811
2. Unfertige Erzeugnisse		12.833.655	21.256.391
3. Fertige Erzeugnisse und Waren		42.858.902	56.680.205
		75.048.999	101.825.407
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	(2)	59.154.158	78.709.856
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	(2)	218.409.302	310.143.230
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	(2)	4.990.568	3.541.789
4. Sonstige Vermögensgegenstände	(3)	20.081.772	20.986.714
		302.635.800	413.381.589
III. Wertpapiere			
Eigene Anteile	(4)	0	1.464.377
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		260.846.965	268.384.991
		638.531.764	785.056.364
C. Rechnungsabgrenzungsposten	(5)	2.571.379	4.298.123
D. Aktive latente Steuern	(16)	1.530.317	1.325.088
		1.368.789.285	1.578.015.988

Passiva

	Anhang IV	EUR	EUR	31.12.2008 EUR
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	(6)	60.928.959		
./. Nennbetrag eigener Anteile		44.114		
			60.884.845	60.928.959
II. Kapitalrücklage	(7)		812.511.616	792.511.616
III. Gewinnrücklagen	(8)		281.297	1.464.377
IV. Konzernbilanzverlust	(9)		-209.034.888	-159.729.845
V. Ausgleichsposten am Währungsumrechnung	10)		-2.320.479	-2.382.745
VI. Anteile anderer Gesellschafter	(11)		5.902.619	4.862.764
			668.225.010	697.655.126
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse und -zulagen zum Anlagevermögen			417.565	279.981
C. Rückstellungen				
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	(12)		170.269.899	161.092.884
2. Steuerrückstellungen	(13)		4.352.402	106.310.776
3. Sonstige Rückstellungen	(14)		121.161.419	193.718.359
			295.783.720	461.122.019

	Anhang IV	EUR	31.12.2008 EUR
D. Verbindlichkeiten	(15)		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		142.259.388	145.856.613
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		80.872.588	94.952.019
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		135.498.263	136.183.252
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		5.731	3.064.757
5. Sonstige Verbindlichkeiten		43.790.911	38.902.221
davon aus Steuern EUR 9.863.106 (Vj. EUR 7.031.029)			
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 4.301.191 (Vj. EUR 1.713.047)			
		402.426.881	418.958.862
E. Passive latente Steuern	(16)	1.936.109	0
		1.368.789.285	1.578.015.988

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2009

Grohe AG, Hemer

	Anhang V	EUR	2008 EUR
1. Umsatzerlöse	(1)	783.225.297	964.676.854
2. Herstellungskosten der zur Erzielung der Umsatzerlöse erbrachten Leistungen		-461.857.864	-571.078.854
3. Bruttoergebnis vom Umsatz		321.367.433	393.598.000
4. Vertriebskosten		-175.420.309	-203.124.125
5. Allgemeine Verwaltungskosten		-23.699.565	-23.720.227
6. Sonstige betriebliche Erträge	(4)	70.468.341	44.235.407
davon Erträge aus der Währungsumrechnung EUR 6.403.108			
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	(5)	-97.941.238	-190.385.199
davon Aufwendungen aus der Währungsumrechnung EUR 9.147.825			
8. Erträge aus assoziierten Unternehmen		2.516.248	4.257.803
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		23.342.698	19.341.757
davon aus verbundenen Unternehmen EUR 21.270.915 (Vj. EUR 17.492.606)			
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-25.650.064	-15.881.445
davon an verbundene Unternehmen EUR 6.162.658 (Vj. EUR 11.653.725)			
davon Aufwendungen aus der Aufzinsung EUR 12.157.910			
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		94.983.544	28.321.971
12. Außerordentliche Erträge	(6)	162.710	0
davon Erträge aus der Anwendung der Art. 66 und 67 Abs. 1 bis 5 EGHGB (Übergangsvorschriften zum BilMoG) EUR 162.710			
13. Außerordentliche Aufwendungen	(6)	-4.531.326	0
davon Aufwendungen aus der Anwendung der Art. 66 und 67 Abs. 1 bis 5 EGHGB (Übergangsvorschriften zum BilMoG) EUR 4.531.326			
14. Außerordentliches Ergebnis		-4.368.616	0
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	(7)	89.003.098	3.857.024
davon Ertrag aus der Veränderung bilanzierter latenter Steuern EUR 96.950.695			
16. Aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrages abgeführte Gewinne		-227.841.431	-35.598.293
17. Konzernjahresfehlbetrag		-48.223.405	-3.419.298
18. Anderen Gesellschaftern zustehender Gewinn		-1.081.638	-460.644
19. Verlustvortrag aus dem Vorjahr		-159.729.845	-155.849.903
20. Konzernbilanzverlust		-209.034.888	-159.729.845

Konzernkapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr 2009

Grohe AG, Hemer

	EUR	2008 EUR
1. Konzernjahresfehlbetrag	-48.223.405	-3.419.298
2. Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	90.054.872	94.106.951
3. Zunahme (+)/Abnahme (-) langfristiger Rückstellungen	9.765.852	9.466.822
4. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+)/Erträge (-)	-136.530.619	4.837.637

	EUR	2008 EUR
5. Veränderung Zinsabgrenzung	-16.191.763	-4.586.267
6. Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-30.980	-205.667
7. Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	274.354.753	45.542.818
8. Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-52.359.544	1.062.061
9. Erhaltene Dividenden	3.332.524	2.031.438
10. Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	124.171.690	148.836.495
11. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagevermögen	1.740.579	2.359.805
12. Investitionen in das Anlagevermögen	-20.706.461	-32.227.114
13. Erwerb von Minderheitenanteilen	-10.358.239	0
14. Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-29.324.121	-29.867.309
15. Dividendenzahlungen an Minderheitsgesellschafter	-386.888	0
16. Eigenkapitaleinzahlungen von Minderheitsgesellschaftern	230.094	0
17. Mittelabfluss aus Darlehensgewährung an verbundene Unternehmen	-98.710.991	-96.466.517
18. Mittelzufluss aus der Aufnahme von Finanzverbindlichkeiten	0	134.384.021
19. Mittelabfluss aus der Tilgung von Finanzverbindlichkeiten	-3.260.793	-3.189.283
20. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-102.128.578	34.728.221
21. Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-7.281.009	153.697.407
22. Wechselkursbedingte Änderung des Finanzmittelfonds	-257.017	281.550
23. Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	268.384.991	114.406.034
24. Finanzmittelfonds am Ende der Periode	260.846.965	268.384.991
Ergänzende Angaben:		
Zinszahlungen	8.432.602	2.678.492
Steuerzahlungen, netto	12.840.722	12.035.273

Der Finanzmittelfonds setzt sich zusammen aus Kassenbeständen und Guthaben bei Kreditinstituten.

Konzerneigenkapitalspiegel für das Geschäftsjahr 2009

Grohe AG, Hemer				
EUR	Gezeichnetes Kapital	Kapitalrücklage	Gewinnrücklagen	Konzernbilanzverlust
1. Januar 2008	60.928.959	792.511.616	1.464.377	-155.849.903
Konzernjahresfehlbetrag				-3.879.942
Währungsumrechnung				
31. Dezember 2008	60.928.959	792.511.616	1.464.377	-159.729.845
Konzernjahresfehlbetrag				-49.305.043
Währungsumrechnung				
Verrechnung eigener Anteile	-44.114		-1.420.263	
Einlage Gesellschafterin		20.000.000		
Einstellungen in die Gewinnrücklagen gemäß BilMoG			237.183	
Auszahlungen an und Einzahlungen von Gesellschafter(n) von Tochterunternehmen				
31. Dezember 2009	60.884.845	812.511.616	281.297	-209.034.888
Ausgleichsposten aus Währungsumrechnung				
EUR			Anteile anderer Gesellschafter	Konzerneigenkapital
1. Januar 2008		-1.703.307	4.712.506	702.064.248
Konzernjahresfehlbetrag			460.644	-3.419.298
Währungsumrechnung		-679.438	-310.386	-989.824
31. Dezember 2008		-2.382.745	4.862.764	697.655.126
Konzernjahresfehlbetrag			1.081.638	-48.223.405
Währungsumrechnung		62.266	115.012	177.278
Verrechnung eigener Anteile				-1.464.377
Einlage Gesellschafterin				20.000.000
Einstellungen in die Gewinnrücklagen gemäß BilMoG				237.183
Auszahlungen an und Einzahlungen von Gesellschafter(n) von Tochterunternehmen			-156.795	-156.795
31. Dezember 2009		-2.320.479	5.902.619	668.225.010

Konzernanhang für das Geschäftsjahr 2009

Grohe AG, Hemer

Der Konzernabschluss der Grohe AG wurde nach den handelsrechtlichen Vorschriften für Kapitalgesellschaften und unter Berücksichtigung der rechtsformspezifischen Vorschriften des Aktiengesetzes aufgestellt. Gemäß § 299 Abs. 1 HGB ist der Abschluss auf den Abschlussstichtag des Mutterunternehmens aufgestellt und umfasst den Zeitraum vom 1. Januar 2009 bis zum 31. Dezember 2009. Die Vergleichsperiode umfasst den Zeitraum vom 1. Januar 2008 bis zum 31. Dezember 2008.

Am 29. Mai 2009 trat das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz („BilMoG“) in Kraft. Die Vorschriften, aus denen sich unter anderem auch Änderungen in Bezug auf die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ergeben, werden entsprechend Artikel 66 Abs. 3 S. 6 des Einführungsgesetzes zum Handelsgesetzbuch („EGHGB“) bereits auf das zum 31. Dezember 2009 endende Geschäftsjahr angewendet. Die Vorjahreszahlen wurden in Übereinstimmung mit Artikel 67 Abs. 8 des EGHGB nicht angepasst.

I. Konsolidierungskreis

Die Grohe AG ist unmittelbar oder mittelbar an den unter VI. Sonstige Angaben Nr. 11 aufgeführten Unternehmen beteiligt, die mit Ausnahme der Grome Marketing (Cyprus) Ltd., Nikosia, und der Grome Ltd., Istanbul, im Wege der Vollkonsolidierung in den Konzernabschluss einbezogen werden. Die jeweils 50-prozentigen Beteiligungen an der Grome Marketing (Cyprus) Ltd., Nikosia, sowie an der Grome Ltd., Istanbul, werden als Beteiligungen an assoziierten Unternehmen ausgewiesen.

Am 17. August 2009 wurde die H.D. Eichelberg & Co. GmbH, Hemer, auf die Grohe Deutschland Vertriebs GmbH, Porta Westfalica, mit Wirkung vom 1. Januar 2009 verschmolzen. Am 31. Dezember 2009 ist die GROHEDAL Sanitärsysteme GmbH & Co. KG, Porta Westfalica, auf die DAL GmbH & Co. KG, Porta Westfalica, angewachsen.

Die Grohe (Thailand) Limited, Klaeng, wurde am 31. März 2009 gegründet. 70% der Anteile werden von der Grohe International GmbH gehalten. Die restlichen 30% werden von nicht zum Konzern gehörenden Geschäftspartnern gehalten. Die Gesellschaft wurde ab dem Zeitpunkt ihrer Gründung in den Konzernabschluss einbezogen. Aus der Erstkonsolidierung ergab sich kein Unterschiedsbetrag.

Die Grohe Services GmbH, Hamburg, wurde am 16. Dezember 2009 von der Grohe AG erworben und von diesem Zeitpunkt an in den Konzernabschluss einbezogen. Vor dem Erwerb durch die Grohe AG verfügte die Gesellschaft über keine operative Geschäftstätigkeit. Aus der Erstkonsolidierung ergab sich kein wesentlicher Unterschiedsbetrag.

II. Konsolidierungsgrundsätze

Die Konsolidierung der Grohe Gruppe erfolgte auf der Grundlage der Einzelabschlüsse der einzelnen Gesellschaften. Die Einzelabschlüsse der ausländischen Tochtergesellschaften wurden dabei nach den jeweils maßgeblichen landesüblichen Bilanzierungsgrundsätzen aufgestellt. Sämtliche Jahresabschlüsse der einbezogenen Gesellschaften wurden sodann, soweit erforderlich, auf die einheitlich im Konzernabschluss angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechend §§ 300 und 308 HGB angepasst. Die Gliederung der Bilanz erfolgt gemäß § 266 HGB, die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung folgt § 275 Abs. 3 HGB.

Die Kapitalkonsolidierung der in den Konzernabschluss einbezogenen Tochterunternehmen wurde bis zum 31. Dezember 2008 nach der Buchwertmethode gemäß § 301 HGB alte Fassung vorgenommen. Für nach dem 1. Januar 2009 erworbene Unternehmen erfolgt die Kapitalkonsolidierung nach der Neubewertungsmethode gemäß § 301 HGB neue Fassung. Sich durch den Ansatz der Buchwerte ergebende aktive Unterschiedsbeträge werden, soweit sie stille Reserven betreffen, dem Wertansatz der jeweiligen Vermögensgegenstände zugeschrieben. Soweit sich solche Wertzuschreibungen in der Berichtsperiode und in den Folgejahren nicht steuermindernd auswirken, werden passive latente steuerliche Abgrenzungsposten gebildet. Verbleibende aktive Unterschiedsbeträge werden als Firmenwert gemäß § 309 HGB ausgewiesen.

Die Beteiligungen an der Grome Marketing (Cyprus) Ltd., Nikosia, und der Grome Ltd., Istanbul, wurden im Konzernabschluss gemäß § 312 HGB nach der Equity-Methode (Buchwertmethode) bewertet.

Die im Vorratsvermögen und Anlagevermögen enthaltenen Zwischengewinne wurden erfolgswirksam eliminiert. Die daraus resultierenden aktiven latenten Steuern wurden abgegrenzt.

Alle sonstigen zwischengesellschaftlichen Forderungen und Verbindlichkeiten sowie Aufwendungen und Erträge wurden bei der Erstellung des konsolidierten Jahresabschlusses verrechnet.

Die Umrechnung der Bilanzposten der Auslandsgesellschaften in Euro erfolgt zum Wechselkurs am Bilanzstichtag. Die sich hieraus im Vergleich zum Vorjahr ergebenden Umrechnungsdifferenzen werden erfolgsneutral in dem "Ausgleichsposten aus Währungsumrechnung" innerhalb der Position "Eigenkapital" ausgewiesen.

Die Umrechnung der Posten der Gewinn- und Verlustrechnung der Auslandsgesellschaften in Euro erfolgt zu Durchschnittskursen. Umrechnungsdifferenzen zu den Kursen am Bilanzstichtag werden erfolgsneutral in dem „Ausgleichsposten aus Währungsumrechnung“ innerhalb der Position „Eigenkapital“ ausgewiesen. Sich aus der Konsolidierung ergebende sonstige währungsbedingte Aufrechnungsdifferenzen werden grundsätzlich erfolgswirksam ausgewiesen.

Die dem Konzernabschluss zugrunde liegenden Wechselkurse wesentlicher Währungen sind wie folgt:

	am Bilanzstichtag		Durchschnittskurse	
EUR 1,00 entspricht:	31.12.2009	31.12.2008	2009	2008
US Dollar	1,43	1,40	1,39	1,48
Pfund Sterling	0,89	0,96	0,90	0,78
Thailändische Baht	47,77	48,86	48,07	48,78
Russischer Rubel	43,35	42,27	44,18	36,38
Japanische Yen	132,59	126,40	129,96	154,72

Für nicht dem Mutterunternehmen bzw. Tochtergesellschaften gehörende Anteile an in den Konzernabschluss einbezogenen Tochterunternehmen wurde ein Ausgleichsposten für Anteile der anderen Gesellschafter in Höhe ihres Anteils am Eigenkapital unter der entsprechenden Bezeichnung innerhalb des Eigenkapitals gesondert gemäß § 307 Abs. 1 HGB ausgewiesen.

III. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Es werden, soweit im Folgenden nicht gesondert beschrieben, konzerneinheitlich die gleichen Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze wie im Vorjahr angewendet.

1. Die Gegenstände des Sachanlagevermögens und immaterielle Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich Abschreibungen angesetzt. Aufgrund der Neuregelung durch das BilMoG werden seit dem Geschäftsjahr

2009 selbst geschaffene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zu Herstellungskosten aktiviert. Die planmäßigen Abschreibungen werden grundsätzlich nach der linearen Methode anhand der erwarteten Nutzungsdauer der einzelnen Anlagen ermittelt. Die Festlegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer steht weitestgehend im Einklang mit den steuerrechtlichen Vorschriften. Besonderen Beanspruchungen bei Mehrschichtbetrieb wird durch eine angemessene Verkürzung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer Rechnung getragen. Außerplanmäßige Abschreibungen werden vorgenommen, soweit Vermögensgegenstände mit dem niedrigeren Wert anzusetzen sind, der ihnen am Abschlussstichtag beizulegen ist.

Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte, Lizenzen und Software werden mit Ausnahme der Markenrechte über 3 bis 5 Jahre abgeschrieben. Die Markenrechte und der Firmenwert werden über einen Zeitraum von 15 Jahren abgeschrieben. Die Abschreibungsdauer des Firmenwerts entspricht der erwarteten wirtschaftlichen Nutzungsperiode. Nachträgliche Anschaffungskosten auf im Jahr 2009 aktivierte Markenrechte werden über die verbleibende Restnutzungsdauer verteilt.

Bei den Sachanlagen liegen folgende Nutzungsdauern zugrunde:

- Gebäude 25 - 40 Jahre
- Technische Anlagen und Maschinen 3 - 14 Jahre
- Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 3 - 15 Jahre

2. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Handelswaren werden mit den durchschnittlichen Anschaffungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips bewertet.

Fertige und unfertige Erzeugnisse werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten angesetzt. Die Herstellungskosten beinhalten direkt zurechenbare Löhne und Materialkosten sowie Fertigungs- und Materialgemeinkosten einschließlich produktionsbezogener Kosten der allgemeinen Verwaltung und Aufwendungen für soziale Leistungen.

Bestandsrisiken wird durch Vornahme angemessener Bewertungsabschläge Rechnung getragen.

3. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden grundsätzlich zum Nominalbetrag bzw. zu Anschaffungskosten abzüglich ausreichender Einzelwertberichtigungen für zweifelhafte Forderungen und Pauschalwertberichtigungen zur Abdeckung des allgemeinen Kreditrisikos ausgewiesen. Außerdem werden hier Wertberichtigungen für sonstige Vermögensgegenstände berücksichtigt, die sich aus niedrigeren Marktpreisen am Abschlussstichtag ergeben. Bis zum 31. Dezember 2008 wurden Forderungen in Fremdwährung mit dem Kurs am Tage des Geschäftsvorfalles bewertet und Verluste aus Kursveränderungen bis zum Bilanzstichtag erfolgswirksam berücksichtigt. Aufgrund der Neuregelung durch das BilMoG werden seit dem Geschäftsjahr 2009 Forderungen in Fremdwährung mit einer Laufzeit von bis zu einem Jahr mit dem Devisenkassamittelkurs am Abschlussstichtag umgerechnet. Forderungen in Fremdwährung mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr werden am Abschlussstichtag mit dem niedrigeren Wert aus den Anschaffungskosten bzw. sich aus der Bewertung zum Devisenkassamittelkurs ergebenden Wert bilanziert. Soweit Fremdwährungspositionen kursgesichert sind, erfolgt die Bewertung zum entsprechenden Sicherungskurs.

4. Der Sonderposten für Investitionszuschüsse und -zulagen zum Anlagevermögen betrifft passivisch abgegrenzte Zuschüsse und Zulagen. Die Auflösung des Sonderpostens erfolgt planmäßig gemäß der durchschnittlichen Nutzungsdauer der bezuschussten Anlagegüter.

5. Bis zum 31. Dezember 2008 wurden die Pensionsrückstellungen mit Teilwerten bilanziert. Diese wurden durch versicherungsmathematische Gutachten auf Basis der Generationentafeln von Prof. Klaus Heubeck (Richttafeln 2005 G) unter Zugrundelegung eines Zinssatzes von 6,0 % p.a. ermittelt. Aufgrund der Neuregelung durch das BilMoG werden seit dem Geschäftsjahr 2009 Pensionsrückstellungen nach dem Anwartschaftsbarwertverfahren berechnet. Die Ermittlung erfolgt auf Basis der Generationentafeln von Prof. Klaus Heubeck (Richttafeln 2005 G) unter Zugrundelegung eines Zinssatzes von 5,26% p.a. und erwarteten jährlichen Lohn- und Gehaltssteigerungen von 2,5% p.a. Die aus der Umstellung der Berechnung auf das Anwartschaftsbarwertverfahren resultierende Zuführung zu den Pensionsrückstellungen erfolgt in gleich bleibenden Beträgen über einen Zeitraum von 15 Jahren.

6. Die Steuerrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und werden mit den nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlichen Beträgen angesetzt. Aufgrund der Neuregelung durch das BilMoG wurden die Wahlrechte zur Bildung von sog. „Aufwandsrückstellungen“ aufgehoben. Die aus der Auflösung resultierenden Beträge wurden unmittelbar in die Gewinnrücklagen eingestellt. Weiterhin sind seit dem Geschäftsjahr 2009 Rückstellungen zum Erfüllungsbetrag unter Berücksichtigung künftiger Preis- und Kostenverhältnisse zu bilanzieren. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem der Laufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst. Rückstellungen für latente Steuern werden ab dem Geschäftsjahr 2009 beim ertragsteuerlichen Organträger gebildet.

7. Verbindlichkeiten werden mit ihren Erfüllungsbeträgen angesetzt. Bis zum 31. Dezember 2008 wurden Verbindlichkeiten in Fremdwährung mit dem Kurs am Tage des Geschäftsvorfalles bewertet und Verluste aus Kursveränderungen bis zum Bilanzstichtag erfolgswirksam berücksichtigt. Aufgrund der Neuregelung durch das BilMoG werden seit dem Geschäftsjahr 2009 Verbindlichkeiten in Fremdwährung mit einer Laufzeit von bis zu einem Jahr mit dem Devisenkassamittelkurs am Abschlussstichtag umgerechnet. Verbindlichkeiten in Fremdwährung mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr werden am Abschlussstichtag mit dem höheren Wert aus den Anschaffungskosten bzw. sich aus der Bewertung zum Devisenkassamittelkurs ergebenden Wert bilanziert.

8. Die Bildung latenter Steuern erfolgt unter Anwendung der Verbindlichkeitsmethode auf zum Bilanzstichtag bestehende temporäre Differenzen zwischen dem Wertansatz eines Vermögenswerts bzw. einer Schuld in der Bilanz und dem steuerlichen Wertansatz. Die latenten Steuern entstehen im Wesentlichen aus der Aufdeckung der stillen Reserven im Konzern sowie aus Konsolidierungsmaßnahmen. Daneben sind aktivisch sowie passivisch abgegrenzte latente Steuern auf Differenzen in den Handels- und Steuerbilanzen der Konzerngesellschaften berücksichtigt. Aufgrund der Stellung der Grohe AG als steuerliche Organgesellschaft werden hierbei nur die Auslandsgesellschaften betrachtet.

IV. Angaben zur Bilanz

1. Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2009 ist aus dem diesem Anhang beigefügten Anlagespiegel ersichtlich.

Der zum Bilanzstichtag bilanzierte Firmenwert in Höhe von TEUR 177.486 sowie die Markenrechte in Höhe von TEUR 382.084 werden über einen verbleibenden Zeitraum von 9 Jahren und 7 Monaten abgeschrieben.

2. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind innerhalb eines Jahres fällig. Das gleiche trifft auf die Forderungen gegen verbundene und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht zu.

3. Die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten solche mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr in Höhe von TEUR 875 (Vorjahr: TEUR 733).
4. Die eigenen Anteile im Buchwert von TEUR 1.464 wurden im Geschäftsjahr 2009 aufgrund der erstmaligen Anwendung des BilMoG in Höhe ihres Anteils am Grundkapital in Höhe von TEUR 44 offen von diesem abgesetzt. Der Unterschiedsbetrag in Höhe von TEUR 1.420 zwischen den Anschaffungskosten und dem rechnerischen Nennwert der Aktien wurde mit der Rücklage für eigene Anteile verrechnet; der Restbetrag dieser Rücklage von TEUR 44 wurde in andere Gewinnrücklagen umgegliedert.
5. In den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind unter anderem Finanzierungsnebenkosten, die über die Laufzeit der bestehenden Kreditlinie abgegrenzt werden, enthalten.
6. Das gezeichnete Kapital in Höhe von TEUR 60.929 ist eingeteilt in 60.928.959 vinkulierte, auf den Namen lautende Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je EUR 1,00. Aufgrund der Neuregelung durch das BilMoG wurden 44.114 eigene Anteile vom gezeichneten Kapital abgesetzt.
7. Die Kapitalrücklage resultiert im Wesentlichen aus der Einbringung des Komplementäranteils, den die ehemalige Grohe Aktiengesellschaft an der ehemaligen Grohe Beteiligungs AG & Co. KG hielt, sowie weiterer Vermögensgegenstände in die Grohe AG. Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde die Kapitalrücklage durch eine Einlage der Grohe Beteiligungs GmbH um einen Betrag von TEUR 20.000 erhöht.
8. In die Gewinnrücklagen wurde im Geschäftsjahr 2006 gemäß § 272 Abs. 4 HGB aus dem Jahresüberschuss der Grohe AG ein Betrag in Höhe von TEUR 1.464 eingestellt. Aufgrund der erstmaligen Anwendung des BilMoG wurde im Jahr 2009 der den Anteil am Grundkapital übersteigende Betrag der eigenen Anteile in Höhe von TEUR 1.420 mit den Gewinnrücklagen verrechnet. TEUR 237 waren aufgrund der Regelungen des BilMoG in die Gewinnrücklagen einzustellen.
9. Der Konzernbilanzverlust enthält einen Verlustvortrag aus dem Vorjahr in Höhe von TEUR 159.730.
10. Der Ausgleichsposten aus Währungsumrechnung enthält die Umrechnungsdifferenzen aus der Umrechnung der Bilanzposten der ausländischen Tochtergesellschaften zum Wechselkurs am jeweiligen Bilanzstichtag sowie die Umrechnungsdifferenzen zwischen den Kursen zum Bilanzstichtag und den Durchschnittskursen aus der Umrechnung der Posten der Gewinn- und Verlustrechnung (wir verweisen auf II. Konsolidierungsgrundsätze).
11. Die Anteile anderer Gesellschafter am Eigenkapital betreffen den Anteil fremder Gesellschafter an den im Wege der Vollkonsolidierung in den Konzernabschluss einbezogenen Gesellschaften.
12. Der sich aufgrund der Umstellung auf das BilMoG zum 31. Dezember 2009 ergebende, nicht in den Pensionsrückstellungen ausgewiesene Unterschiedsbetrag beläuft sich auf TEUR 49.021. Dieser Betrag wird über die folgenden 14 Jahre in gleich bleibenden Beträgen angesammelt (Art. 67 Abs. 1 EGHGB). Siehe hierzu auch III. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze Nr. 5.
13. Die Steuerrückstellungen enthalten zum 31. Dezember 2009 ausschließlich Steuerrückstellungen für laufende Steuern. Aufgrund der Neuregelung durch das BilMoG werden seit dem Geschäftsjahr 2009 die passiven latenten Steuern gesondert unter Gliederungspunkt E in der Bilanz ausgewiesen. Im Vorjahr wurden unter den Steuerrückstellungen TEUR 7.234 laufende Steuern und TEUR 99.077 latente Steuern ausgewiesen.
14. Die wesentlichen in den sonstigen Rückstellungen enthaltenen Einzelposten sind der folgenden Aufstellung zu entnehmen:

	31. Dezember 2009 TEUR	31. Dezember 2008 TEUR
Rückstellungen für		
Erlösschmälerungen	45.038	52.452
Altersteilzeit	20.497	19.640
Sonstige Rückstellungen im Personalbereich	12.388	16.133
Ausstehende Rechnungen	9.995	16.519
Garantieverbindlichkeiten	7.595	10.303
Jubiläums- und ähnliche Zuwendungen	6.587	6.433
Abfindungen und Sozialplan	4.158	17.983
Lohn- und Gehaltsverbindlichkeiten aus Zeitguthaben und Prämien	3.845	5.316
Ausstehenden Urlaub	3.425	3.656
Handelsvertreter	1.442	2.639
Drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	979	36.208

15. Die Fristigkeiten der Verbindlichkeiten sind der nachstehenden Übersicht zu entnehmen:

	31. Dezember 2009				31. Dezember 2008
	bis zu 1 Jahr TEUR	zwischen 1 und 5 Jahren TEUR	über 5 Jahre TEUR	Total TEUR	bis zu 1 Jahr TEUR
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	142.259	-	-	142.259	144.578
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	80.873	-	-	80.873	94.952
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	514	134.984	-	135.498	1.199
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	6	-	-	6	3.065
Sonstige Verbindlichkeiten	41.069	2.428	294	43.791	36.192

Der Grohe AG steht gemeinsam mit der Grohe Beteiligungs GmbH eine Betriebsmittelkreditlinie in Höhe von TEUR 150.000 bis zum Januar 2012 zur Verfügung. Zum 31. Dezember 2009 beinhalten die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten TEUR 134.000, die zum 31. Dezember 2009 unter dieser Betriebsmittelkreditlinie in Anspruch genommen wurden, sowie darauf abgegrenzte Zinsen in

Höhe von TEUR 692. Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen enthalten wie im Vorjahr Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin in Höhe von TEUR 134.984.

Zu dem Umfang der bestellten Kreditsicherheiten verweisen wir auf die Angaben unter VI. Sonstige Angaben Nr. 1 Haftungsverhältnisse.

16. Aktive und Passive latente Steuern

Aufgrund der Neuregelung durch das BilMoG werden seit dem Geschäftsjahr 2009 die passiven latenten Steuern in der Bilanz nicht mehr zusammen mit den Rückstellungen für laufende Ertragsteuern, sondern gesondert in einer eigenen Bilanzposition ausgewiesen.

Soweit aktive und passive latente Steuern sich auf dasselbe Unternehmen bzw. dieselbe steuerliche Organschaft beziehen, werden diese saldiert in der Bilanz ausgewiesen.

Die aktiven und passiven latenten Steuern resultieren ausschließlich aus ausländischen Tochterunternehmen (im Wesentlichen Spanien, Japan, Shanghai, Italien sowie Portugal) und wurden unter Zugrundelegung der jeweiligen landesrechtlichen Steuersätze ermittelt, die sich zwischen 20% und 41% bewegen.

Die latenten Steuern resultieren aus den folgenden Bilanzpositionen des Konzerns:

	2009 TEUR
Passive latente Steuern	
Immaterielles Anlagevermögen	-83
Sachanlagevermögen	-3.423
Vorräte	-72
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-12
Rückstellungen	-121
	-3.711
Aktive latente Steuern	
Immaterielles Anlagevermögen	134
Sachanlagevermögen	258
Vorräte	1.095
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	290
Rückstellungen	1.065
Sonstige	463
	3.305
Latente Steuern (Saldo)	-406
In der Bilanz wie folgt ausgewiesen:	
Aktive latente Steuern	1.530
Passive latente Steuern	-1.936
Latente Steuern (Saldo)	-406

V. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

1. Die Umsatzerlöse gliedern sich nach geographisch bestimmten Märkten wie folgt auf:

	2009 TEUR	2008 TEUR
Inland	161.559	177.247
Europa	445.893	544.865
Sonstige Länder	175.773	242.565
	783.225	964.677

2. Personalaufwand und Mitarbeiter

	2009 TEUR	2008 TEUR
Personalaufwand		
Löhne und Gehälter	165.043	188.273
(einschließlich Abfindungen)		
Soziale Aufwendungen und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	34.382	60.225
	199.425	248.498
Davon für Altersversorgung	3.583	18.484

Der Rückgang der Aufwendungen für Altersversorgung ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass der Zinsanteil aus der Aufzinsung der Pensionsrückstellungen aufgrund der Neuregelungen durch das BilMoG unter den Zinsaufwendungen auszuweisen ist, während dieser im Vorjahr in den Personalaufwendungen enthalten war.

	2009	2008
Mitarbeiter (im Durchschnitt)		
Gewerbliche Mitarbeiter	2.665	3.040
Angestellte	1.800	1.838
	4.465	4.878
Auszubildende	87	95
	4.552	4.973

3. Der Materialaufwand gliedert sich wie folgt auf:

	2009 TEUR	2008 TEUR
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	282.918	359.812
Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.260	20.255
	291.178	380.067

4. Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten periodenfremde Erträge aus der Auflösung von Drohverlustrückstellungen für Einkaufskontrakte in Höhe von TEUR 35.249. Die Drohverlustrückstellungen decken dabei die Differenz zwischen dem vertraglich vereinbarten Einkaufspreis und dem Preis, der am Abschlussstichtag hätte erzielt werden können, ab.

Des Weiteren sind Erlöse aus dem Verkauf von Reststoffen in Höhe von TEUR 6.280 (Vorjahr: TEUR 14.031) erfasst. Diesen Erträgen stehen entsprechende Aufwendungen, die in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ausgewiesen werden, gegenüber. Ferner enthält dieser Posten Erträge von Konzerngesellschaften in Höhe von TEUR 14.139 (Vorjahr: TEUR 13.944) aus der Berechnung von Entgelten für die Übernahme von Garantien und Stellung von Sicherheiten für Finanzverbindlichkeiten (wir verweisen auf VI. Sonstige Angaben 1. Haftungsverhältnisse), Erträge aus Wechselkursgewinnen in Höhe von TEUR 6.403 (Vorjahr: TEUR 4.570) sowie weitere periodenfremde Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und Wertberichtigungen in Höhe von TEUR 5.733 (Vorjahr: TEUR 6.850).

5. In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind Abschreibungen auf die im Rahmen der Erstkonsolidierung aufgedeckten stillen Reserven einschließlich Firmenwert in Höhe von TEUR 59.649 (Vorjahr: TEUR 60.089) enthalten, wovon TEUR 18.361 sowohl in der Berichtsperiode als auch im Vorjahr auf die Abschreibung des Firmenwertes entfallen.

Darüber hinaus beinhaltet dieser Posten Aufwendungen aus Restrukturierungsmaßnahmen in Höhe von TEUR 9.314 (Vorjahr: TEUR 71.599) und Transaktions- und Finanzierungskosten in Höhe von TEUR 2.354 (Vorjahr: TEUR 3.225) sowie Wechselkursverluste in Höhe von TEUR 9.148 (Vorjahr: TEUR 7.917). Für Drohverlustrückstellungen für bestehende Einkaufskontrakte für Rohstoffe wurden im laufenden Jahr keine Zuführungen erfasst (Vorjahr: TEUR 24.057). Die zum Bilanzstichtag bestehenden Drohverlustrückstellungen decken dabei die Differenz zwischen dem vertraglich vereinbarten Einkaufspreis und dem Preis, der am Abschlussstichtag hätte erzielt werden können, ab.

6. In den außerordentlichen Aufwendungen und Erträgen sind die Auswirkungen aus der BilMoG-Umstellung enthalten. Die Anpassungen resultieren im Wesentlichen aus den Anpassungen der Pensionsrückstellungen (siehe IV. Angaben zur Bilanz Nr. 12).

7. Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag enthalten Steueraufwendungen und Steuererträge, die nach den jeweiligen landesrechtlichen Vorschriften ermittelt wurden.

Seit diesem Geschäftsjahr werden die inländischen latenten Steuern lediglich auf Ebene des Organträgers Grohe Holding GmbH erfasst. Infolgedessen wurden die inländischen latenten Steuern aufgelöst, was zu einem Steuerertrag von TEUR 96.395 geführt hat.

Die sonstigen Steuern sind in den jeweiligen Aufwandspositionen der Ergebnisrechnung ausgewiesen.

VI. Sonstige Angaben

1. Haftungsverhältnisse

Die Verbindlichkeiten aus der Begebung und Übertragung von Wechseln betragen zum Bilanzstichtag TEUR 12.238 (Vorjahr: TEUR 16.022). Aus den Erfahrungen der Vorjahre mit gleichartiger Struktur der Wechselschuldner rechnen wir nicht mit einer Inanspruchnahme.

Es bestehen Eventualverbindlichkeiten aus Bürgschaften in Höhe von TEUR 234. Aus den Erfahrungen der Vorjahre rechnen wir nicht mit einer Inanspruchnahme.

Im Januar 2007 wurden die bestehenden vorrangigen Bankdarlehen der Grohe AG sowie bei Konzernobergesellschaften durch die Ausgabe einer vorrangigen Anleihe über TEUR 800.000 sowie eine vorrangige Betriebsmittelkreditlinie refinanziert. Die vorrangige Anleihe wurde von der Grohe Holding GmbH als indirekter Muttergesellschaft der Grohe AG begeben und ist im Jahr 2014 endfällig. Die Erlöse aus der Anleihe wurden von der Grohe Holding GmbH an die Konzerntochtergesellschaften zur Rückzahlung der dort bestehenden vorrangigen Bankdarlehen weitergeleitet. Die neue Betriebsmittelkreditlinie in Höhe von TEUR 150.000 steht dem Unternehmen zusammen mit der Muttergesellschaft Grohe Beteiligungs GmbH bis zum Januar 2012 zur Verfügung.

Zum 31. Dezember 2009 und 2008 wurden die Ansprüche der Gläubiger aus der zum 15. Januar 2014 endfälligen vorrangigen Anleihe über TEUR 800.000, der Gläubiger der vorrangigen Betriebsmittelkreditlinie und der Gegenparteien der für die vorgenannten Finanzierungsinstrumente bestehenden Zinssicherungsgeschäfte durch die Grohe AG, die Grohe International GmbH, die Grohe Verwaltungs-GmbH, die DAL GmbH & Co. KG, die GROHEDAL Sanitärsysteme GmbH & Co. KG, die Schmöle GmbH & Co. KG, die H.D. Eichelberg & Co. GmbH (nur zum 31. Dezember 2008, danach wurde die H.D. Eichelberg & Co. GmbH auf die Grohe Deutschland Vertriebs GmbH verschmolzen), die Grohe Deutschland Vertriebs GmbH, die Grohe N.V. (Belgien), die Grohe Nederland B.V. (Niederlande) und die Grohe Ltd. (Großbritannien) garantiert, soweit die jeweiligen Gesellschaften nicht selbst Schuldnerin der entsprechenden Darlehenstranchen bzw. Zinsverbindlichkeiten waren. Die Ansprüche der Gläubiger aus der vorrangigen Betriebsmittelkreditlinie und der Gegenparteien der für die vorgenannten Finanzierungsinstrumente bestehenden Zinssicherungsgeschäfte werden ferner durch die Grohe S.p.A. (Italien) und die Grohe España S.A. (Spanien) garantiert. Zusätzlich waren die Ansprüche der Gläubiger besichert durch:

- Verpfändung der Anteile der Grohe AG an der Grohe Verwaltungs-GmbH, der Grohe International GmbH, der Grohe Deutschland Vertriebs GmbH, der H.D. Eichelberg & Co. GmbH (nur zum 31. Dezember 2008, danach wurde die H.D. Eichelberg & Co. GmbH auf die Grohe Deutschland Vertriebs GmbH verschmolzen), der Grohe S.p.A. (Italien), der DAL GmbH & Co. KG und der Schmöle GmbH & Co. KG;
- Verpfändung der Anteile der Grohe International GmbH an der Grohe Nederland B.V. (Niederlande), der Grohe Espana S.A. (Spanien), der Grohe S.à.r.l. (Frankreich), der Grohe N.V. (Belgien), der Grohe Gesellschaft mbH (Österreich), der Grohe Ltd. (Großbritannien) und der Grohe S.p.A. (Italien);
- Verpfändung der Anteile der Grohe Verwaltungs-GmbH an der DAL GmbH & Co. KG, der GROHEDAL Sanitärsysteme GmbH & Co. KG, der Eggemann Armaturenfabrik GmbH & Co. KG und der Grohe N.V. (Belgien);
- Verpfändung der Anteile der DAL GmbH & Co. KG an der GROHEDAL Sanitärsysteme GmbH & Co. KG und der Eggemann Armaturenfabrik GmbH & Co. KG;

- Verpfändung der deutschen Bankkonten der Grohe AG, der DAL GmbH & Co. KG, der GROHEDAL Sanitärsysteme GmbH & Co. KG, der H.D. Eichelberg & Co. GmbH (nur zum 31. Dezember 2008, danach wurde die H.D. Eichelberg & Co. GmbH auf die Grohe Deutschland Vertriebs GmbH verschmolzen) und der Grohe Deutschland Vertriebs GmbH;
- Verpfändung der Ansprüche der Grohe AG aus den Ergebnisabführungsverträgen mit der Grohe Deutschland Vertriebs GmbH und der Grohe International GmbH;
- Verpfändung der wesentlichen gewerblichen Schutzrechte (insbesondere der Marke GROHE) der Grohe AG, der DAL GmbH & Co. KG und der GROHEDAL Sanitärsysteme GmbH & Co. KG;
- Sicherungsübereignung des beweglichen Sachanlagevermögens und des Vorratsvermögens der Grohe AG, der GROHEDAL Sanitärsysteme GmbH & Co. KG, der Schmöle GmbH & Co. KG und der H.D. Eichelberg & Co. GmbH (nur zum 31. Dezember 2008, danach wurde die H.D. Eichelberg & Co. GmbH auf die Grohe Deutschland Vertriebs GmbH verschmolzen);
- Globalzession aller Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Forderungen gegen verbundene Unternehmen und Ansprüche aus Versicherungsleistungen der Grohe AG, der GROHEDAL Sanitärsysteme GmbH & Co. KG, der H.D. Eichelberg & Co. GmbH (nur zum 31. Dezember 2008, danach wurde die H.D. Eichelberg & Co. GmbH auf die Grohe Deutschland Vertriebs GmbH verschmolzen) und der Grohe Deutschland Vertriebs GmbH;
- Bestellung einer Gesamtgrundschuld in Höhe von TEUR 485.727 am Grundeigentum der Grohe AG und am Grundeigentum von deren deutschen Tochtergesellschaften;
- Sicherungsvereinbarungen über alle wesentlichen Vermögensgegenstände der Grohe Nederland B.V. (Niederlande) und der Grohe Ltd. (Großbritannien), sowie wesentlicher Vermögensgegenstände der Grohe España S.A. (Spanien) und der Grohe S.p.A. (Italien).

Die Grohe AG, die Grohe Deutschland Vertriebs GmbH, die Grohe Verwaltungs-GmbH, die Grohe International GmbH, die GROHEDAL Sanitärsysteme GmbH & Co. KG, die DAL GmbH & Co. KG, die H.D. Eichelberg & Co. GmbH (nur zum 31. Dezember 2008, danach wurde die H.D. Eichelberg & Co. GmbH auf die Grohe Deutschland Vertriebs GmbH verschmolzen), die Schmöle GmbH & Co. KG, die Grohe N.V. (Belgien), die Grohe Nederland B.V. (Niederlande) und die Grohe Ltd. (Großbritannien) garantieren ferner die Ansprüche der Anleihegläubiger der von der Grohe Holding GmbH im Jahr 2004 gegebenen Anleihe in Höhe von TEUR 335.000.

Zum 31. Dezember 2009 ist die GROHEDAL Sanitärsysteme GmbH & Co. KG auf die DAL GmbH & Co. KG angewachsen. Soweit durch die GROHEDAL Sanitärsysteme GmbH & Co. KG Sicherheiten gestellt wurden, gilt diese Sicherheitenstellung für die DAL GmbH & Co. KG als Rechtsnachfolgerin fort.

Mit einer Inanspruchnahme aus den gewährten Garantien und gestellten Sicherheiten wird nicht gerechnet.

2. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Finanzielle Verpflichtungen aus Miet-, Pacht- und Leasingverhältnissen bestehen zum Stichtag in Höhe von TEUR 26.173 (Vorjahr: TEUR 25.934).

Das Bestellobligo der in den Konzernabschluss einbezogenen Gesellschaften liegt im industrieüblichen Rahmen.

3. Derivative Finanzinstrumente

Derivative Finanzinstrumente werden ausschließlich zur Absicherung von Grundgeschäften im Absatzbereich (Absicherung von Fremdwährungsumsätzen) sowie zur Absicherung des Einkaufspreisrisikos bei Rohstoffen eingesetzt. Partner sind ausschließlich Banken mit erstklassiger Bonität.

Währungsrisiko

Die Grohe AG-Gruppe steht im Wesentlichen einem operativen Währungsrisiko aufgrund von Erlösen in Fremdwährung gegenüber. Wesentliche Risiken im Finanzierungs- bzw. Investitionsbereich bestehen demgegenüber nicht.

Ein erheblicher Teil (rund 30%) der Umsätze erfolgt nicht in Euro. Wesentliche Teile dieser Fremdwährungen betreffen aber die jeweilige funktionale Währung, so dass insoweit kein direktes Risiko für das Konzernergebnis besteht. Dennoch verbleiben Währungsrisiken durch die Umsatzerlöse in Fremdwährungen.

Die Währungsrisiken beziehen sich in erster Linie auf den US Dollar und in geringerem Umfang auf den japanischen Yen, das britische Pfund und den kanadischen Dollar. Risiken aus einer Veränderung der Währungsrelationen begegnet das Unternehmen mit einer Absicherung der in Fremdwährung abzurechnenden Umsätze und der daraus resultierenden Forderungen. Zur Absicherung werden im Rahmen eines Micro-Hedges Devisentermingeschäfte verwendet, mit denen die Zahlungseingänge in Fremdwährung zu einem festen Kurs in Euro getauscht werden. Der Sicherungszeitraum beträgt für erwartete Umsätze in der Regel bis zu einem Jahr. Abhängig von den Erwartungen über die Währungsentwicklung und die Einschätzung des Gesamtrisikos kann der Sicherungszeitraum jedoch auch jederzeit verlängert oder verkürzt werden. Zum Bilanzstichtag betrug der Sicherungszeitraum ca. 6 Monate.

Die Planung der erwarteten Zahlungseingänge (aus Umsatzerlösen) basiert auf den Daten und Erfahrungswerten der Vorjahre. Da die erwarteten Zahlungseingänge nicht vollständig gesichert werden (generell ca. 50%), sind die in die Bewertungseinheiten eingebundenen antizipativen Transaktionen zum Bilanzstichtag hoch wahrscheinlich.

Die prospektive Effektivitätsmessung erfolgt durch die Critical-term-match-Methode, bei der eine Wirksamkeit der Bewertungseinheit gegeben ist, sofern die wesentlichen Parameter zwischen Basisgeschäft und Absicherungsgeschäft übereinstimmen. Die Wirksamkeit der Bewertungseinheit ist zum Bilanzstichtag aufgrund einer entsprechenden Übereinstimmung gegeben.

Es bestanden am Bilanzstichtag folgende Devisentermingeschäfte:

	Nominalwert		Beizulegender Zeitwert	
	2009	2008	2009	2008
	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR
Devisentermingeschäfte zum Verkauf von				
US Dollar	51,2	116,9	-1,1	-9,5
Pfund Sterling	7,3	22,6	0,6	3,8
Kanadische Dollar	0,7	4,3	0,0	0,4
Japanische Yen	3,4	4,5	-0,1	-1,1

Von diesen Nominalbeträgen entfallen TEUR 23.736 der US Dollar-Geschäfte, TEUR 207 der britischen Pfund-Geschäfte, TEUR 663 der kanadischen Dollar-Geschäfte und TEUR 314 der japanischen Yen-Geschäfte auf die Sicherung von Forderungen. Die verbleibenden

Beträge dienen zur Sicherung zukünftiger Umsätze.

Da diese Derivate ausschließlich zur Sicherung der Wechselkursrisiken aus dem operativen Geschäft der Gesellschaft abgeschlossen worden sind und insofern ein direkter Bewertungszusammenhang mit den Fremdwährungsforderungen bzw. mit genau zugeordneten zukünftigen Umsatzerlösen besteht, ist eine Rückstellung für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften auch bei negativen Marktwerten nicht zu bilden.

Rohstoffpreisrisiko

Das Rohstoffpreisrisiko wurde im Vorjahr teilweise durch den Abschluss von Finanzterminkontrakten gesichert. Mit diesen Geschäften wurde der Einkaufspreis der zu beziehenden Kupfer-, Zink- und Stahlmengen abgesichert. Die bestehenden Geschäfte umfassten zum 31. Dezember 2008 ein Volumen von 5.350 Tonnen. Grohe erhielt bzw. zahlte für diese Finanzkontrakte die Differenz zwischen dem Sicherungspreis und den LME Preisen für Kupfer, Zink bzw. Stahl. Der negative Marktwert dieser Sicherungsgeschäfte betrug zum 31. Dezember 2008 TEUR 4.150, wofür eine entsprechende Rückstellung gebildet wurde. Zum 31. Dezember 2009 bestanden keine derartigen Finanzterminkontrakte zur Sicherung des Rohstoffpreisrisikos.

Die Schätzung der Marktwerte für Devisen- und Rohstoffderivate erfolgte anhand von Marktbewertungen durch Finanzinstitute. Die geschätzten Marktwerte entsprechen den Beträgen für den Abschluss vergleichbarer Kontrakte über die entsprechende Restlaufzeit am Bilanzstichtag. Angesichts der Variabilität der den Wert bestimmenden Faktoren entsprechen die dargelegten Marktwerte unter Umständen nicht den Marktwerten, die die Gesellschaft zu den aktuellen Marktbedingungen erzielen könnte.

4. Aufwendungen für Forschung und Entwicklung

Der Gesamtbetrag der Forschungs- und Entwicklungskosten betrug im Geschäftsjahr 2009 TEUR 26.146 (Vorjahr: TEUR 29.610). Davon wurden im Geschäftsjahr 2009 TEUR 1.444 aktiviert und TEUR 24.702 aufwandswirksam in der GuV erfasst.

5. Saldierung von Vermögen und Schulden

Aufgrund der Neuregelung durch das BilMoG werden seit dem Geschäftsjahr 2009 zur Sicherung von Ansprüchen aus Altersteilzeit verpfändete Bankguthaben mit den entsprechenden Rückstellungen für Altersteilzeit saldiert. Die Höhe der verrechneten Bankguthaben beträgt TEUR 452. Dies entspricht dem Nennwert der zur Sicherung abgetretenen Barmittel.

Gegenüber Arbeitnehmern in Großbritannien eingegangene Altersversorgungsverpflichtungen werden mit den Vermögensgegenständen, die dem Zugriff aller übrigen Gläubiger entzogen sind und ausschließlich der Erfüllung von den entsprechenden Schulden aus Altersversorgungsverpflichtungen dienen, saldiert. Die Höhe des saldierten Planvermögens beträgt TEUR 7.337. Die Bewertung des Planvermögens erfolgt zum Marktwert der zugrunde liegenden Vermögensgegenstände. Der Zinsaufwand aus der Aufzinsung der Pensionsrückstellungen in Höhe von TEUR 350 wird mit den Erträgen aus dem Planvermögen in Höhe von TEUR 1.497 saldiert und als Nettobetrag in den Zinserträgen ausgewiesen.

6. Abschlussprüferhonorare

Für das Geschäftsjahr 2009 wurde durch den Abschlussprüfer ein Gesamthonorar von TEUR 983 berechnet, welches sich wie folgt aufteilt:

	2009 TEUR
Abschlussprüferleistungen	495
Andere Bestätigungsleistungen	6
Steuerberatungsleistungen	135
Sonstige Leistungen	347
Summe	983

7. Beziehungen zu Unternehmensorganen

Im Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2009 gehörten folgende Personen dem Vorstand der Grohe AG an:

- David J. Haines
(Vorstandsvorsitzender/Chief Executive Officer)
- Hans-Gerd Fächtenkort (bis 30.06.2009)
(Vorstand Vertrieb)
- Thorsten Knopp
(Vorstand Finanzen, Controlling & Informationstechnologie/Chief Financial Officer)
- Gerald Mulvin
(Chief Marketing Officer/Chief of Staff)
- Detlef Spigiel
(Vorstand Unternehmensentwicklung & Personal/Arbeitsdirektor)

Die Gesamtbezüge der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2009 belaufen sich auf TEUR 4.586 (Vorjahr: TEUR 7.655).

Für ehemalige Vorstandsmitglieder der Friedrich Grohe AG bzw. der Grohe Geschäftsführungs AG bestehen Pensionsrückstellungen in Höhe von TEUR 8.497 (Vorjahr: TEUR 8.629). Der sich aufgrund der Umstellung auf das BilMoG ergebende, nicht in den Pensionsrückstellungen ausgewiesene Unterschiedsbetrag beläuft sich auf TEUR 2.108. Dieser Betrag wird über die folgenden 14 Jahre in gleich bleibenden Beträgen angesammelt (Art. 67 Abs. 1 EGHGB).

Die Ruhegehälter ehemaliger Vorstandsmitglieder belaufen sich auf TEUR 663 (Vorjahr: TEUR 662).

Im Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2009 gehörten folgende Personen dem Aufsichtsrat der Grohe AG an:

- Prof. Dr. Gerhard Schmidt, Rechtsanwalt und Partner der Sozietät Weil,
Gotshal & Manges LLP
(Vorsitzender)

- Viktor Paszehr*, 1. Bevollmächtigter der IG Metall (Stellvertretender Vorsitzender)
- Newton Aguiar, Kaufmann bei D Merchant Banking, Inc.
- Georgios Arwanitidis*, Pressesprecher der IG Metall (bis 17.07.2009)
- Dr. Matthias Calice, Kaufmann bei TPG Capital LLP
- Markus Andreas Gloël, Kaufmann bei TPG Capital LLP (ab 24.06.2009)
- Ahmet Karademir*, Geschäftsführer (1. Bevollmächtigter), IG Metall Offenburg (ab 28.09.2009)
- Nanette Knepper*, SAP System Administrator
- Michael Mager*, leitender Angestellter (ab 18.06.2009)
- Peter Paulokat*, freigestellter Betriebsrat
- Stephen M. Peel, Kaufmann bei TPG Capital LLP (bis 24.06.2009)
- Andreas Piloti*, technischer Angestellter
- Thomas Raadts*, Dipl.-Kaufmann (bis 31.05.2009)
- Colin Taylor, Geschäftsführer (Managing Director) und Partner bei DLJ Merchant Banking Partners
- Ludolf von Wartenberg, Dipl.-Volkswirt, selbständiger Berater

* Arbeitnehmervertreter

Herr Karademir wurde mit Wirkung ab dem 28.09.2009 zum Mitglied des Aufsichtsrates für den mit Ablauf des 17.07.2009 ausscheidenden Herrn Arwanitidis bestellt. Mit Wirkung ab dem 01.01.2010 wurde er zum Stellvertretenden Vorsitzenden gewählt.

Mit Beschluss des Amtsgerichts Iserlohn vom 17.02.2010 wurde Herr Dr. Marc Schlette, Gewerkschaftssekretär der IG Metall - Bezirksleitung NRW, für den mit Ablauf des 31.12.2009 ausscheidenden Herrn Paszehr zum Mitglied des Aufsichtsrates bestellt.

Die Gesamtbezüge der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2009 betragen TEUR 288.

8. Mitteilungen gemäß § 20 Abs. 1 und Abs. 4 AktG

Die Grohe Beteiligungs GmbH, Hemer, hat uns mitgeteilt, dass ihr unmittelbar eine Mehrheitsbeteiligung und damit zugleich auch mehr als der vierte Teil der Aktien unserer Gesellschaft gehören.

Die Grohe Holding GmbH, Hemer, hat uns mitgeteilt, dass ihr kraft Zurechnung nach § 16 Abs. 4 AktG der von der Grohe Beteiligungs GmbH, Hemer, gehaltenen Aktien mittelbar eine Mehrheitsbeteiligung und damit zugleich auch mehr als der vierte Teil der Aktien unserer Gesellschaft gehören.

Die Glacier Luxembourg Two S.à.r.l., Luxemburg, hat uns mitgeteilt, dass ihr kraft Zurechnung nach § 16 Abs. 4 AktG mittelbar eine Mehrheitsbeteiligung und damit zugleich auch mehr als der vierte Teil der Aktien unserer Gesellschaft gehören. Nach § 16 Abs. 4 AktG werden ihr die über ihre Beteiligung an der Grohe Holding GmbH, Hemer, gehaltenen Aktien zugerechnet, die dieser wiederum kraft Zurechnung nach § 16 Abs. 4 AktG von der Grohe Beteiligungs GmbH, Hemer, zugerechnet werden.

Die Glacier Luxembourg One S.à.r.l., Luxemburg, hat uns mitgeteilt, dass ihr kraft Zurechnung nach § 16 Abs. 4 AktG mittelbar eine Mehrheitsbeteiligung und damit zugleich auch mehr als der vierte Teil der Aktien unserer Gesellschaft gehören. Nach § 16 Abs. 4 AktG werden ihr die über ihre Beteiligung an der Glacier Luxembourg Two S.à.r.l., Luxemburg, gehaltenen Aktien zugerechnet, die dieser wiederum kraft Zurechnung nach § 16 Abs. 4 AktG von der Grohe Holding GmbH, Hemer, und dieser wiederum kraft Zurechnung nach § 16 Abs. 4 AktG von der Grohe Beteiligungs GmbH, Hemer, zugerechnet werden.

Die Glacier Partners, L.P., George Town, Cayman Islands, hat uns mitgeteilt, dass ihr kraft Zurechnung nach § 16 Abs. 4 AktG mittelbar eine Mehrheitsbeteiligung und damit zugleich auch mehr als der vierte Teil der Aktien unserer Gesellschaft gehören. Nach § 16 Abs. 4 AktG werden ihr die über ihre Beteiligung an der Glacier Luxembourg One S.à.r.l., Luxemburg, gehaltenen Aktien zugerechnet, die dieser wiederum kraft Zurechnung nach § 16 Abs. 4 AktG von der Glacier Luxembourg Two S.à.r.l., Luxemburg, und dieser wiederum kraft Zurechnung nach § 16 Abs. 4 AktG von der Grohe Holding GmbH, Hemer, und dieser wiederum kraft Zurechnung nach § 16 Abs. 4 AktG von der Grohe Beteiligungs GmbH, Hemer, zugerechnet werden.

Die Glacier G.P. Inc., George Town, Cayman Islands, hat uns mitgeteilt, dass ihr kraft Zurechnung nach § 16 Abs. 4 AktG mittelbar eine Mehrheitsbeteiligung und damit zugleich auch mehr als der vierte Teil der Aktien unserer Gesellschaft gehören. Nach § 16 Abs. 4 AktG werden ihr die über ihre Beteiligung an der Glacier Partners, L.P., George Town, Cayman Islands, gehaltenen Aktien zugerechnet, die dieser wiederum kraft Zurechnung nach § 16 Abs. 4 AktG von der Glacier Luxembourg One S.à.r.l., Luxemburg, und dieser wiederum kraft Zurechnung nach § 16 Abs. 4 AktG von der Glacier Luxembourg Two S.à.r.l., Luxemburg, und dieser wiederum kraft Zurechnung nach § 16 Abs. 4 AktG von der Grohe Holding GmbH, Hemer, und dieser wiederum kraft Zurechnung nach § 16 Abs. 4 AktG von der Grohe Beteiligungs GmbH, Hemer, zugerechnet werden.

9. Befreiung von Tochterunternehmen von Aufstellungs-, Prüfungs- und Offenlegungspflichten

Die Grohe Deutschland Vertriebs GmbH, mit Sitz in Porta Westfalica und die Grohe International GmbH mit Sitz in Hemer machen für das Geschäftsjahr 2009 von den Befreiungsmöglichkeiten des § 264 Abs. 3 HGB bezüglich der Verpflichtung einen Jahresabschluss und einen Lagebericht nach den Vorschriften des Zweiten Abschnittes des Dritten Buches des HGB aufzustellen, prüfen zu lassen und offen zu legen Gebrauch.

Die DAL GmbH & Co. KG mit Sitz in Porta Westfalica, die Eggemann Armaturenfabrik GmbH & Co. KG mit Sitz in Hemer und die Schmöle GmbH & Co. KG mit Sitz in Menden machen für das Geschäftsjahr 2009 von den Befreiungsmöglichkeiten gemäß § 264b HGB bezüglich der Verpflichtung einen Jahresabschluss und einen Lagebericht nach den Vorschriften des Zweiten Abschnittes des Dritten Buches des HGB aufzustellen, prüfen zu lassen und offen zu legen Gebrauch.

10. Anteilsbesitz zum 31. Dezember 2009

1. Unmittelbar gehaltene Anteile

Name und Sitz der Gesellschaft	Anteil am Kapital in %	Eigenkapital 31.12.2009 TEUR	Ergebnis 2009 TEUR
Schmöle GmbH & Co. KG, Menden	100	511	330 ¹⁾
Grohe Verwaltungs-GmbH, Hemer	100	102	25
Grohe Deutschland Vertriebs GmbH, Porta Westfalica	100	2.824	7.131 ¹⁾
DAL GmbH & Co. KG, Porta Westfalica	100	21.172	18.976 ¹⁾
Grohe Portugal, Componentes Sanitários, . Lda., Albergaria-a-Velha	100	20.301	8.399
Grohe Siam Ltd., Klaeng	74	22.601	5.510
Grohe International GmbH, Hemer	100	34.204	15.136 ¹⁾
Grome Marketing (Cyprus) Ltd., Nikosia	50	6.654	4.721
Grome Ltd., Istanbul	50	1.524	311
OOO Grohe, Moskau	100 ⁵⁾	4.097	1.368
Grohe CR s.r.o., Pruhoňice	100 ⁵⁾	299	183
Grohe Services GmbH, Hamburg	100	25	0

2. Mittelbar gehaltene Anteile

Name und Sitz der Gesellschaft	Anteil am Kapital in %	Eigenkapital 31.12.2009 TEUR	Ergebnis 2009 TEUR
Grohe Gesellschaft mbH, Wien	100 ²⁾	2.078	1.658
Grohe Hungary Kft., Budaörs	100 ²⁾	19	-28
Grohe S.á.r.l., Courbevoie - La Défense	100 ²⁾	3.328	2.494
Grohe S.p.A., Cambiago	100 ²⁾	4.983	672
Grohe N.V., Winksele	100 ²⁾	3.408	1.177
Grohe Japan K.K., Tokio	100 ²⁾	4.155	5
Grohe A/S, Vaerloese	75 ²⁾	151	-1.386
Grohe Pacific Pte. Ltd., Singapur	100 ²⁾	4.897	632
Grohe (Shanghai) Sanitary Products Co. Ltd., Shanghai	100 ⁴⁾	255	736
Grohe Nederland B.V., Zoetermeer	100 ²⁾	4.869	2.627
Grohe Ltd., Egham	100 ²⁾	1.675	13
Grohe España S.A., Barcelona	100 ²⁾	8.053	1.427
Grohe Switzerland S.A., Kloten	100 ²⁾	421	194
Grohe Hong Kong Limited, Hongkong	100 ²⁾	314	251
Grohe India Private Limited, Neu Delhi	100 ²⁾	389	-503
Eggemann Armaturenfabrik GmbH & Co. KG, Hemer	100 ³⁾	2.931	230
Grohe (Thailand) Limited, Klaeng	70 ²⁾	209	0

¹⁾ Ergebnis vor Ergebnisabführung bzw. -verteilung

²⁾ Anteile werden indirekt über die Grohe International GmbH gehalten

³⁾ Anteile werden indirekt über die DAL GmbH & Co. KG gehalten

⁴⁾ Anteile werden indirekt über die Grohe Pacific Pte. Ltd., Singapur gehalten

⁵⁾ Anteile werden zu 99 % indirekt über die Grohe International GmbH und zu 1 % direkt gehalten

Hemer, den 22. Februar 2010

Der Vorstand

Konzernanlagenspiegel für das Geschäftsjahr 2009

	Anschaffungs-/ Herstellungskosten 1. Januar 2009 EUR	Währungsdifferenzen EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	0	0	2.380.245	0
2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen und Software	609.416.008	16.444	13.134.249	1.981.255
3. Geschäfts- oder Firmenwert	275.411.002	0	0	0
	884.827.010	16.444	15.514.494	1.981.255
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	182.474.343	199.906	106.086	568.664
2. Technische Anlagen und Maschinen	160.518.516	360.379	1.541.682	2.599.258
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	162.381.927	60.582	12.395.220	13.147.436
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.959.780	7.577	1.507.216	0

	Anschaffungs-/ Herstellungskosten	Währungsdifferenzen	Zugänge	Abgänge
	1. Januar 2009 EUR	EUR	EUR	EUR
	508.334.566	628.444	15.550.204	16.315.358
III. Finanzanlagen				
Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	5.423.764	0	0	816.276
	1.398.585.340	644.888	31.064.698	19.112.889
	Umbuchungen EUR	Kumulierte Abschreibung EUR	Buchwert 31. Dezember 2009 EUR	Abschreibungen des Geschäftsjahres EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	0	0	2.380.245	0
2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen und Software	14.616	233.571.561	387.028.501	43.188.088
3. Geschäfts- oder Firmenwert	0	97.924.194	177.486.808	18.360.704
	14.616	331.495.755	566.895.554	61.548.792
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	-1.585.027	94.850.183	85.776.461	5.457.621
2. Technische Anlagen und Maschinen	1.406.274	134.221.693	27.005.900	9.952.737
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	911.691	122.682.337	39.919.647	13.095.723
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	-2.523.798	0	1.950.775	0
	-1.790.860	351.754.213	154.652.783	28.506.081
III. Finanzanlagen				
Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	0	0	4.607.488	0
	-1.776.244 ¹⁾	683.249.968	726.155.825	90.054.873

¹⁾ Die Umbuchung erfolgte in das Umlaufvermögen, da die betreffenden Vermögensgegenstände zur Veräußerung bestimmt sind. Der Nettowert der umbuchenden Vermögensgegenstände beträgt EUR 859.044.

Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2009

Grohe AG, Hemer

Geschäft und Rahmenbedingungen
Ertragslage
Finanzlage und Liquidität
Vermögenslage
Mitarbeiter
Ereignisse nach Geschäftsjahresende
Risikomanagement
Ausblick

Geschäft und Rahmenbedingungen

Die Grohe AG und ihre Tochtergesellschaften („Grohe“) bilden eine Unternehmensgruppe, die gemessen am Umsatz Europas größter und weltweit einer der führenden Hersteller von Sanitärarmaturen ist. Die breit gestreute Palette der von Grohe entwickelten, hergestellten und vertriebenen Produkte umfasst Sanitär- und Küchenarmaturen, Brausen und Duschsysteme sowie Installations- und Spülsysteme.

Konzernstruktur und -leitung. Direkte Muttergesellschaft der Grohe AG ist die Grohe Beteiligungs GmbH, mit der ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag besteht. Die Grohe Beteiligungs GmbH hält 99,8% der Anteile an der Grohe AG, während die restlichen 0,2% von Minderheitsaktionären gehalten werden. Zwischen der Grohe Beteiligungs GmbH und der Konzernobergesellschaft Grohe Holding GmbH, die 100% der Anteile an der Grohe Beteiligungs GmbH hält, besteht ein Ergebnisabführungsvertrag. Zusammen mit den von der Grohe Holding GmbH direkt gehaltenen Schwestergesellschaften (im Wesentlichen in Nordamerika) wird der Teilkonzern der Grohe AG in den Konzernabschluss der Grohe Holding GmbH einbezogen und bildet damit die Grohe Gruppe.

Einzelvertretungsberechtigter Geschäftsführer der Grohe Holding GmbH und der Grohe Beteiligungs GmbH ist David J. Haines. Weiterer Geschäftsführer in der Grohe Holding GmbH ist Rechtsanwalt Detlef Schmitz. Die Grohe AG wurde im Berichtszeitraum von einem aus vier Mitgliedern bestehenden Vorstand geleitet. Die Gesamtverantwortung trägt der Vorstandsvorsitzende David J. Haines, der nach dem Unternehmensaustritt von Hans-Gerd Fächtenkört zum 30. Juni 2009 auch die weltweiten Vertriebsaktivitäten verantwortet. Zuständiger Vorstand für Finanzen, Controlling und Informationstechnologie ist Thorsten Knopp. Gerald Mulvin gewährleistet als Chief of Staff die globale Koordination der Funktionsbereiche und der Projekte für eine effiziente Erreichung der Unternehmensziele. Zusätzlich verantwortet er die weltweiten Marketingaktivitäten der Grohe Gruppe. Neben seiner Funktion als Arbeitsdirektor leitet Detlef Spigiel das Vorstandsressort „Unternehmensentwicklung & Personal“. Zum Senior Management Team der Grohe AG gehören neben den vorgenannten Vorstandsmitgliedern Andrew Stearns, der als Chief Supply Officer für die Produktionswerke, das

Qualitätsmanagement und die Logistik zuständig ist, Thomas Haensch, der das weltweite Projektgeschäft verantwortet, Rechtsanwalt Detlef Schmitz als General Counsel der Gesellschaft sowie die Regional Vice Presidents, die für die Vertriebsregionen verantwortlich sind.

Bei der Grohe AG besteht ein Aufsichtsrat, der paritätisch mit sechs Vertretern der Arbeitnehmer und der Anteilseigner besetzt ist. Ergibt sich bei einer Abstimmung Stimmgleichheit, so hat der Aufsichtsratsvorsitzende zwei Stimmen und gibt damit den Ausschlag.

Märkte. Mit 23 eigenen Vertriebsgesellschaften, 25 Niederlassungen sowie Geschäftsbeziehungen zu zahlreichen selbständigen Handelsvertretungen verfügt die Grohe Gruppe über ein weit verzweigtes Vertriebsnetz, das es dem Unternehmen ermöglicht, seine Produkte in über 100 Ländern zu vermarkten. Den jeweiligen regionalen und nationalen Marktgegebenheiten Rechnung tragend, erfolgt so die operative Umsetzung der zentral definierten Ziele.

Als Resultat der weltweiten Vertriebsaktivität unterscheidet Grohe die folgenden Vertriebsregionen:

	Umsatz 2009	Umsatz 2008
	in Mio. EUR	
Deutschland	161,6	177,2
Übriges Europa	445,9	544,9
Übersee	175,8	242,6
Gesamtumsatz	783,3	964,7

Die Grohe Gesellschaften vertreiben ihre Produkte dabei im Wesentlichen über den Sanitärgrößhandel an Installateure und Einzelhändler, die wiederum private und gewerbliche Abnehmer zu ihren Kunden zählen. Die Vertriebsaktivitäten werden dabei bei Bedarf den entsprechenden landestypischen Erfordernissen angepasst.

Neben drei Produktionsstätten in Deutschland unterhält die Grohe Gruppe Fertigungsstätten in Portugal, Thailand und Kanada.

Marktpositionierung. Grohe konzentriert sich auf das mittlere und obere Marktsegment und ist Marktführer in Deutschland, Frankreich, den Benelux-Ländern, Österreich, Russland und zahlreichen Ländern des Nahen/Mittleren Ostens. In Übersee - insbesondere in den USA und Japan - hält Grohe eine führende Marktposition bei den Sanitärarmaturen im europäischen Stil.

Wirtschaftliche Rahmenbedingungen. Die Entwicklung in der Sanitärbranche wird sowohl durch Entwicklungen in der Baubranche als auch durch die Investitionsneigung der Verbraucher für langlebige Gebrauchsgüter beeinflusst. Ungefähr 70% der weltweiten Nachfrage nach Sanitärprodukten sind auf den Ersatzbedarf sowie Renovierungsaktivitäten zurückzuführen, wohingegen ca. 30% dem privaten, öffentlichen und gewerblichen Neubau zuzurechnen sind. Dabei hat sich in der Vergangenheit die Ersatzbedarfs- und Renovierungsnachfrage im Allgemeinen weniger zyklisch und preissensitiv als die Neubaunachfrage entwickelt. Im Jahr 2009 jedoch sind wegen der kombinierten Auswirkungen der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise, des Platzens von Immobilienblasen in einigen großen Märkten sowie wegen einer in vielen Märkten auch unabhängig davon ohnehin deutlich rückläufigen Baukonjunktur sowohl die Neubau- als auch die Renovierungsnachfrage nach Sanitärprodukten in einem in der Nachkriegsgeschichte bisher nicht erlebten Ausmaß eingebrochen. Im Vergleich dazu hat sich die Ersatzbedarfsnachfrage als relativ stabil erwiesen, da Ersatzbedarfe im Wesentlichen von der Altersstruktur der Sanitärprodukte im Bestand abhängen.

Das bis etwa Mitte 2008 über mehrere Jahre herausragend hohe Niveau weltwirtschaftlichen Wachstums war schon im letzten Teil des Jahres 2008 zunehmend durch die Auswirkungen der weltweiten Finanzkrise gehemmt worden. Im Jahresdurchschnitt 2009 wurde nach Schätzungen des IMF mit einem realen Rückgang von 2,1% (auf Basis tatsächlicher Wechselkurse) ein deutlicher Rückgang der wirtschaftlichen Aktivitäten verzeichnet, nachdem im Vorjahr noch +1,8% reales Wachstum erzielt worden waren. Dazu trug sowohl in Europa als auch - noch ausgeprägter - in den USA nicht zuletzt der auch im langfristigen historischen Vergleich außergewöhnlich starke Rückgang der Bauinvestitionen in Gebäude bei. Diese waren in den von EUROCONSTRUCT erfassten Ländern real um 11,2% rückläufig, während die Bauinvestitionen in Gebäude in den USA nach REEDS um nominal 17,4% zurückgingen. Damit war der Bausektor in 2009 einer der Haupttreiber der historisch tiefen Rezession, die insbesondere die entwickelten Volkswirtschaften sowie Osteuropa und Teile des Mittleren Ostens erfasste. Noch gravierender fiel mit 23,6% in Westeuropa und 38,5% in den USA der Rückgang der Fertigstellungen im Wohnungsbau aus. Trotz des stabilisierenden Einflusses der nicht an Bauaktivitäten gekoppelten Ersatzbedarfsnachfrage nach Sanitärprodukten kam es in der Sanitärbranche zu einem prozentual deutlich zweistelligen Umsatzrückgang.

Mit ca. 11% realem Rückgang musste bei den Bauinvestitionen für Gebäude in Westeuropa (Neubau und Renovierung) im Jahre 2009 ein in der Nachkriegszeit einmalig starker Rückgang verzeichnet werden, nachdem schon das Vorjahr mit -4,3% durch eine deutlich rückläufige Tendenz geprägt war. Besonders stark war der Marktrückgang in Irland (-40,4%) und Spanien (-32,0%). Aber auch in Finnland (-17,5%), Großbritannien (-14,2%), Portugal (-13,7%), Schweden (-12,8%), Dänemark (-11,3%) und Italien (-10,1%) fiel der Rückgang der Bauinvestitionen zweistellig aus. Alle übrigen westeuropäischen Länder verzeichneten prozentual einstellige reale Rückgänge der Bauinvestitionen - lediglich die Schweiz erfreute sich eines moderaten Wachstums von +1,7%.

Die Entwicklung der Gebäudeinvestitionen in den USA war nach REEDS durch eine weitere Verstärkung des schon in den beiden Vorjahren registrierten Markteinbruchs beim Wohnungsbau, einen weiteren deutlichen Rückgang der Renovierungsnachfrage sowie einer Trendwende beim Nichtwohnbau gekennzeichnet, was insgesamt zu einem deutlich beschleunigten Rückgang der Bauinvestitionen in Gebäude um nominal weitere 17,4% führte, nachdem sie schon im Vorjahr um 11,7% geschrumpft waren, womit sie auf nominale 68,8% des Spitzenwertes aus dem Jahr 2006 zurückfielen. Nach Schätzung von GLOBAL INSIGHT gingen auch in vielen Märkten Osteuropas, des Mittleren Ostens sowie Lateinamerikas die Bauinvestitionen in Gebäude deutlich zurück. Wichtigste diesbezügliche Wachstumsmärkte waren China (+10,4%), Indien (+10,3%) sowie auch Polen (+3,5%), jedoch konnte das noch immer begrenzte Gewicht dieser wenigen Wachstumsmärkte nicht verhindern, dass die von GLOBAL INSIGHT für die 69 wichtigsten Märkte geschätzten Bauinvestitionen in Gebäude im Durchschnitt um reale 9,5% zurückgingen.

Der Einbruch der Sanitarnachfrage im Jahr 2009 blieb nicht ohne Auswirkungen auf deren qualitative Struktur. Während in den Vorjahren ein überdurchschnittliches Wachstum sowohl der Niedrig- als auch der Hochpreissegmente und damit eine Polarisierung der Nachfrage zu beobachten war, ist im Zuge der Verschärfung der Wirtschaftskrise in vielen Märkten auch die Nachfrage nach Luxusgütern deutlich zurückgegangen. Dies spiegelt sich in der Entwicklung der Absatzmittlerlandschaft für Badausstattungsprodukte wider, in der auf eher niedrigpreisige Produkte fokussierte Distributionskanäle und Absatzmittlerformate Anteile gewonnen haben. Auch zeigen sich mittlerweile gegenläufige Tendenzen zu den in den Vorjahren insbesondere im Sanitärgrößhandel beobachtbaren Konsolidierungsprozessen in der Distribution. Infolge der Nachfragekrise und der begrenzten Möglichkeiten zur Kreditfinanzierung gab es Tendenzen von größeren Handelshäusern ihr Portfolio an lokalen Großhandelsfirmen zu bereinigen und diese teilweise zu veräußern.

Bei den Sanitäraniern lag bis zum Jahr 2008 der Schwerpunkt sowohl auf organischer Globalisierung führender Marken durch beschleunigte Penetration weltweiter Märkte, insbesondere in den Ländern Osteuropas sowie des Mittleren und Fernen Ostens, als auch auf der forcierten Globalisierung der Produktionsaktivitäten großer Anbietergruppen mit globaler Präsenz. Dies geschah sowohl durch Neuinvestitionen als auch durch die Übernahme lokaler Hersteller. Im Jahr 2009 zeigten sich teilweise gegenläufige Tendenzen. So

wurden beispielsweise die Aktivitäten eines vormals global agierenden Wettbewerbers im Bereich Sanitärarmaturen, in voneinander unabhängige Firmen aufgeteilt, die sich jeweils auf nur eine Weltregion fokussieren.

Forschung und Entwicklung. Für eine globale Marke sind leistungsstarke und nachfrageorientierte Innovationen notwendige Triebfedern für Wachstum und Erfolg.

Im Berichtszeitraum befassten sich in der Grohe Gruppe durchschnittlich 140 Mitarbeiter (2008: 147 Mitarbeiter) mit der Entwicklung neuer und der Optimierung vorhandener Produkte. Die Anzahl der Produktneuentwicklungen wird weiterhin auf einem hohen Niveau gehalten. Durch die Verkürzung der Entwicklungszeiten in den vergangenen Jahren, den Einsatz von qualitativ hochwertigen und geprüften Komponenten und die erzielten Effizienzsteigerungen im Bereich Forschung und Entwicklung konnte erreicht werden, dass die Grohe Gruppe mehr als 70% ihres Umsatzes mit Produkten macht, die jünger als 5 Jahre sind. Die damit einhergehenden Aufwendungen für Forschung und Entwicklung betrugen im Berichtsjahr einschließlich aktivierter Entwicklungskosten EUR 26,1 Mio. (Vorjahr: EUR 29,6 Mio.).

Im Geschäftsjahr 2009 wurden auf der ISH, der wichtigsten Messe für unsere Branche, mehr als 100 neue Produkte aus dem gesamten Produktsortiment vorgestellt, die in einer Kombination von Qualität, Design und Technologie entwickelt wurden. Hervorzuheben sind die Innovationen Grohe Blue, Grohe Red, Ondus Digtecture, NovaLight und die neuen Rainshowers. Durch Einsatz neuester Technologien liefert Grohe Blue gefiltertes Wasser direkt aus der Küchenarmatur. Es ist ein weiteres innovatives Produkt in der EcoJoy Produktpalette, in der Lösungen mit integrierter Wasserspartechologie angeboten werden, als Antwort auf die weltweite Knappheit der Wasserrressourcen und Ergebnis des Grohe Umweltschutzanspruches. Grohe Red, ein multifunktionales System für die innovativ ausgestattete Küche, bietet hohen Komfort, da kochendes Wasser direkt gezapft werden kann. Der neu entwickelte kindersichere Bediengriff und der isolierte Armaturenauslauf schützen vor Verbrühungen sowie Verbrennungen. Mit Ondus Digtecture wurde ein wandintegriertes, modular aufgebautes Rastersystem entwickelt, welches dem Architekten mit einem vereinfachten Planungs- und Gestaltungsprozess die volle kreative Freiheit ermöglicht. Die auf der Ondus Digitalplattform basierende Produktlinie verbindet dabei eine Vielzahl innovativer Merkmale und Funktionen mit einer intuitiven Bedienung durch den Benutzer. Ferner wurde auf der ISH Grohe QuickFix präsentiert. Mit der QuickFix Konstruktion kann die Armatureninstallation schneller und sicherer erfolgen. Die neue Technologie verkürzt Montagezeiten und schafft damit Kalkulationsspielräume und Preisvorteile bis zum Endkunden. Als technisches Basiselement für die neue Armaturenlinie Veris wurde der innovative „Joy Lever“ entwickelt, der die Einfachheit eines Joysticks mit der Zuverlässigkeit und Langlebigkeit eines Hebels verbindet. Dabei stellt Grohe durch entsprechende Tests sicher, dass die Armaturen die hohen Anforderungen erfüllen, die wir bezüglich Lebensdauer und Qualität an unsere Produkte stellen.

Bei der Grundlagenentwicklung lag der Schwerpunkt der Aktivitäten im Bereich Verfahren und Materialien - unter anderem getrieben durch sich weiter verschärfende Grenzwerte zur Metallabgabe und gestiegene Rohstoffkosten. Die Standardisierung der hochwertigen Funktionskomponenten wird auch weiterhin bei zukünftigen Entwicklungen berücksichtigt, um eine wettbewerbsfähige Kostenposition bei hohem Qualitätsstandard nachhaltig zu sichern.

Geschäftsjahr 2009 des Grohe AG Konzerns.

Das Geschäftsjahr 2009 auf einen Blick:

Umsatz	783,2 Mio. €
Umsatzanteil Ausland	79,4 %
Bruttoergebnis	321,4 Mio. €
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	124,2 Mio. €
Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	20,7 Mio. €
Abschreibungen auf Anlagevermögen	90,1 Mio. €
Mitarbeiter zum Geschäftsjahresende	4.710 Personen

Ergebniseinflüsse durch erstmalige Anwendung der Regelungen des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes:

Grohe bilanziert nach den Rechnungslegungsvorschriften des deutschen Handelsgesetzbuches („HGB“). Dabei wurden im Berichtsjahr 2009 die Vorschriften des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes („BilMoG“) erstmals angewendet. Durch die erstmalige Anwendung des BilMoG ergeben sich Einflüsse auf das Ergebnis, die insbesondere aus der geänderten Bilanzierung für Pensionen und ähnlichen Altersvorsorgeaufwendungen resultieren. Ohne die Auswirkungen des BilMoG wäre das Ergebnis vor Steuern mit EUR 94,6 Mio. um EUR 4,0 Mio. besser ausgefallen. Die Auswirkungen der Anwendung des BilMoG auf die einzelnen Positionen der Erfolgsrechnung werden in Zusammenhang mit den einzelnen Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung erläutert.

Wesentliche Ereignisse und Entwicklungen mit besonderer Bedeutung für die Ertragslage:

Das Jahr 2009 war gekennzeichnet durch die Auswirkungen der internationalen Finanz- und Wirtschaftskrise. Doch aufbauend auf der starken Stellung der Marke Grohe konnten durch eine hohe Flexibilisierung der Kosten bei weiterhin hohen Investitionen in Innovationen und Vertriebskraft die Folgen der Wirtschaftskrise für das Unternehmen zumindest teilweise kompensiert werden. Nach dem deutlichen Einbruch im ersten Quartal 2009 konnte der Umsatz im zweiten Quartal stabilisiert werden. Das dritte und vierte Quartal des Geschäftsjahres wiesen gute Steigerungsraten bei Umsatz und Ertrag auf. Für das Gesamtjahr 2009 ergibt sich dennoch ein Umsatzrückgang von 18,8%.

Durch eine restriktive Ausgabenpolitik ist es dennoch gelungen, ein deutlich verbessertes Ergebnis vor Steuern zu erzielen. Das Nettoergebnis wurde dabei weiterhin durch die planmäßigen nicht kassenwirksamen Abschreibungen auf Firmenwert und Markenrechte von EUR 58,4 Mio. beeinflusst.

Ertragslage

Umsatz.

Der Konzernumsatz der Grohe AG ist im Geschäftsjahr 2009 um 18,8% bzw. EUR 181,5 Mio. auf EUR 783,2 Mio. (Vorjahr: EUR 964,7 Mio.) gesunken. Bereinigt um Währungseinflüsse betrug der Umsatzrückgang 18,5%.

Die Umsatzerlöse in Deutschland sind im Geschäftsjahr 2009 um EUR 15,7 Mio. auf EUR 161,6 Mio. gesunken. Der Umsatzanteil des Inlandes am Gesamtumsatz liegt bei 20,6%.

Die Direktexportumsätze aus Deutschland fielen um 38,7% auf EUR 161,2 Mio. (Vorjahr: EUR 262,9 Mio.) und entfallen hauptsächlich auf die Regionen Naher/Mittlerer Osten, Osteuropa und Nordamerika. Der Umsatzrückgang für Direktexporte in den Nahen/Mittleren Osten um EUR 45,7 Mio. auf EUR 92,2 Mio. resultiert hauptsächlich aus dem Objektgeschäft in dieser Region. Der Export nach Nordamerika betrug EUR 22,2 Mio., wobei diese Umsätze ausschließlich mit den verbundenen Unternehmen erzielt wurden, die den Vertrieb und die Produktion in Nordamerika organisieren. Inklusive der Direktexporte liegt der Gesamtumsatz für Deutschland und Direktexporte aus Deutschland mit EUR 322,7 Mio. um 26,7% unter dem Vorjahresniveau (EUR 440,1 Mio.).

Die europäischen Tochtergesellschaften erwirtschafteten im Berichtszeitraum einen Umsatz in Höhe von EUR 399,2 Mio. Einschließlich der Direktexporte in Höhe von EUR 46,7 Mio. betrug der Umsatz in Europa (ohne Deutschland) EUR 445,9 Mio. und lag damit EUR 99,0 Mio. bzw. 18,2% unter dem Vorjahresniveau. Die Umsatzrückgänge resultieren vor allem aus Spanien, Osteuropa und hier insbesondere Russland, Italien und Großbritannien.

Die Tochtergesellschaften in Asien verzeichneten im Berichtsjahr einen Umsatz in Höhe von EUR 61,3 Mio. (Vorjahr: EUR 62,7 Mio.).

Der Umsatzrückgang im Fernen Osten (ohne Japan) einschließlich der Märkte in China und Indien betrug 4,5%. Umsatzsteigerungen in China (+11,9%) und Indien (+40,6%) konnten dabei die Umsatzrückgänge in den anderen Märkten im Fernen Osten nicht kompensieren. In Japan konnte bei einem anhaltend schwierigen Marktumfeld der Umsatz um 9,3% gesteigert werden.

Bruttoergebnis vom Umsatz und Bruttomarge. Im Geschäftsjahr 2009 erzielte Grohe bei Umsatzerlösen von EUR 783,2 Mio. ein Bruttoergebnis von EUR 321,4 Mio. (Vorjahr: EUR 393,6 Mio.). Das entspricht einer Bruttomarge von 41,0% (Vorjahr: 40,8%). Ohne die Auswirkungen des BilMoG hätte das Bruttoergebnis vom Umsatz EUR 314,2 Mio. und die Bruttomarge 40,1% betragen. Negative Margeneffekte aufgrund einer geringeren Fixkostendegression gegenüber dem Vorjahr konnten dabei zum großen Teil durch Kostensenkungen und eine gleichzeitige moderate Steigerung der Verkaufspreise kompensiert werden.

Vertriebs- und Verwaltungskosten. Die verminderten Vertriebskosten von nunmehr EUR 175,4 Mio. (bereinigt um die BilMoG Auswirkungen: EUR 176,8 Mio.; Vorjahr: EUR 203,1 Mio.) sind Folge der geringeren Umsätze sowie von gezielten Kosteneinsparungsmaßnahmen.

Die allgemeinen Verwaltungskosten betrugen vor BilMoG Anpassung EUR 25,3 Mio. und inklusive der Anpassungen EUR 23,7 Mio. (Vorjahr: EUR 23,7 Mio.)

Sonstige betriebliche Erträge/Aufwendungen. Die Nettoaufwendungen sind im Vergleich zum Vorjahr von EUR 146,1 Mio. um EUR 118,6 Mio. auf EUR 27,5 Mio. gesunken. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten Abschreibungen auf Firmenwert, Markenrechte und sonstige aufgedeckte stille Reserven im Anlagevermögen in Höhe von EUR 59,6 Mio. (Vorjahr: EUR 60,1 Mio.). Die in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthaltenen Kosten für fortgesetzte Restrukturierungsmaßnahmen sowie Aufwendungen für rechtliche Risiken und sonstige außergewöhnliche Aufwendungen sind um EUR 59,0 Mio. auf EUR 12,7 Mio. (Vorjahr: EUR 71,7 Mio.) gesunken. Aufgrund der Veränderung der Rohstoffpreise konnte die Rückstellung für abgeschlossene Einkaufskontrakte für Rohstoffe in Höhe von EUR 35,3 Mio. aufgelöst werden, was zu einem sonstigen betrieblichen Ertrag geführt hat (im Vorjahr: Aufwand EUR 24,1 Mio.). Diese Rückstellung deckt den Unterschiedsbetrag ab, der zum Bilanzstichtag zwischen dem kontrahierten Einkaufspreis für Rohstoffe und dem Marktpreis am Stichtag bestand.

Zinsergebnis. Das Zinsergebnis beträgt - EUR 2,3 Mio. nach EUR 3,5 Mio. im Vorjahr. Durch die erstmalige Anwendung des BilMoG ist das Zinsergebnis um EUR 11,0 Mio. vermindert, da der Aufwand aus der Aufzinsung der Pensionsverpflichtung sowie ähnlicher Rückstellungen erstmals als Zinsaufwand ausgewiesen wurde.

Ertragsteuern. Insbesondere durch die Auflösung der latenten Steuern wurde ein Steuerertrag von EUR 89,0 Mio. erzielt. Die Auflösung wurde vorgenommen, da sämtliche latenten Steuern nur noch auf der Ebene des Organträgers, der Grohe Holding GmbH, gebildet werden. Der Steuerertrag setzt sich zusammen aus laufenden Steueraufwendungen von EUR 8,0 Mio. sowie aus dem latenten Steuerertrag von EUR 97,0 Mio.

Gewinnabführung. Aufgrund des zwischen der Grohe AG und der Grohe Beteiligungs GmbH bestehenden Ergebnisabführungsvertrags wurden im Berichtsjahr von dem Ergebnis der Grohe AG EUR 227,8 Mio. (Vorjahr: EUR 35,6 Mio.) an die Grohe Beteiligungs GmbH abgeführt.

Konzernjahresfehlbetrag. Nach der Gewinnabführung an die Grohe Beteiligungs GmbH verbleibt im Konzern ein Fehlbetrag von EUR 48,2 Mio. (Vorjahr: EUR 3,4 Mio.).

Finanzlage und Liquidität

Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit. Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit beträgt im Berichtszeitraum EUR 124,2 Mio. (Vorjahr: EUR 148,8 Mio.). Die sonstigen zahlungsunwirksamen Erträge von EUR 136,5 Mio. sind hierbei Folge der Auflösung der latenten Steuern, wohingegen die Veränderung der Forderungen wesentlich durch die Gewinnabführung an die Muttergesellschaft beeinflusst ist. Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit beinhaltet Zinszahlungen in Höhe von EUR 8,4 Mio. und Steuerzahlungen in Höhe von EUR 12,8 Mio.

Cashflow aus der Investitionstätigkeit. Die Investitionen in das Anlagevermögen betrugen EUR 20,7 Mio., wobei der größte Teil hiervon in Deutschland investiert wurde. Hierbei wurden insbesondere Investitionen getätigt, um die Produktion von neuen Innovationen zu ermöglichen. Die Mittelabflüsse aus nachträglichen Anschaffungskosten aus dem Erwerb von Minderheitenanteilen betrugen EUR 10,4 Mio. Dem gegenüber stehen Mittelzuflüsse aus der Veräußerung von Anlagevermögen in Höhe von EUR 1,7 Mio. Insgesamt ergibt sich ein Mittelabfluss in Höhe von EUR 29,3 Mio. aus der Investitionstätigkeit.

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit. Verbundenen Unternehmen wurden liquide Mittel in Höhe von EUR 98,7 Mio. zur Verfügung gestellt. Einschließlich der Tilgung von Finanzverbindlichkeiten in Höhe von EUR 3,3 Mio. sowie der Zahlungen an bzw. von Minderheitsgesellschaftern ergibt sich ein Mittelabfluss bei den liquiden Mitteln aus der Finanzierungstätigkeit in Höhe von EUR 102,1 Mio.

Veränderung des Finanzmittelfonds. Per Saldo sank der Finanzmittelfonds unter Berücksichtigung von Wechselkurseinflüssen von EUR 268,4 Mio. zu Beginn des Berichtszeitraumes auf EUR 260,8 Mio. zum Ende des Geschäftsjahres.

Finanzierungsstruktur und Liquidität. Die Finanzierung des Konzerns ist im Wesentlichen durch das langfristig zur Verfügung gestellte Darlehen der Grohe Beteiligungs GmbH in Höhe von EUR 135,0 Mio. sowie eine der Grohe AG gemeinsam mit dem Mutterunternehmen bis zum Januar 2012 zur Verfügung stehende Betriebsmittelkreditlinie über EUR 150,0 Mio. gesichert. Von dem Gesamtbetrag von EUR 150,0 Mio. der Betriebsmittelkreditlinie sind zum 31. Dezember 2009 EUR 134,0 Mio. durch Barausleihungen und EUR 16,0 Mio. für Garantien und operative Kreditlinien in Anspruch genommen.

Bezüglich der Rückzahlungsverpflichtungen aus Finanzverbindlichkeiten und der bestellten Kreditsicherheiten auch für Finanzverbindlichkeiten von Konzernobergesellschaften wird auf den Anhang verwiesen. Aus den Verträgen zu der Betriebsmittelkreditlinie ergeben sich vertragliche Nebenpflichten. Diese beinhalten u. a. Einschränkungen im Hinblick auf eine zusätzliche Fremdkapitalaufnahme, Verkäufe von Vermögensgegenständen, Akquisitionen und Investitionen sowie Sicherungsgeschäfte.

Vermögenslage

Das langfristig gebundene Anlagevermögen ist um EUR 61,1 Mio. auf EUR 726,2 Mio. gesunken (Vorjahr: EUR 787,3 Mio.) und macht rund 53,1% der Aktiva im Konzern in Höhe von EUR 1.368,8 Mio. aus. Hiervon entfallen EUR 566,9 Mio. auf immaterielle

Vermögensgegenstände. Diese beinhalten vor allem im Rahmen der Erstkonsolidierung bilanzierte Markenrechte in Höhe von EUR 382,1 Mio. und den Firmenwert in Höhe von EUR 177,5 Mio. Das Sachanlagevermögen beträgt EUR 154,7 Mio. (Vorjahr: EUR 169,0 Mio.). Der Rückgang des immateriellen Anlagevermögens und des Sachanlagevermögens um EUR 60,4 Mio. begründet sich vor allem durch die planmäßigen Abschreibungen auf im Rahmen der Erstkonsolidierung bilanzierte Markenrechte und den Firmenwert.

Das Umlaufvermögen ist um EUR 146,6 Mio. auf EUR 638,5 Mio. (Vorjahr: EUR 785,1 Mio.) bzw. 46,6% der Bilanzsumme gesunken. Dieser Rückgang resultiert im Wesentlichen aus einem Rückgang der Forderungen gegen verbundene Unternehmen um EUR 91,7 Mio. und einem Rückgang der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen um EUR 19,6 Mio.

Die Verbindlichkeiten der Gesellschaft sind zum 31. Dezember 2009 um EUR 16,6 Mio. auf insgesamt EUR 402,4 Mio. oder 29,4% der Bilanzsumme gesunken. Hauptursache für diesen Rückgang sind die um EUR 14,1 Mio. auf EUR 80,9 Mio. gesunkenen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen. Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen liegen mit einem Rückgang von EUR 0,7 Mio. nahezu auf Vorjahresniveau. Die sonstigen Verbindlichkeiten sind um EUR 4,9 Mio. gestiegen, wohin gegen die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten um EUR 3,6 Mio. gesunken sind.

Für Pensionsverpflichtungen wurden Rückstellungen in Höhe von EUR 170,3 Mio. gebildet. Die Steuerrückstellungen von EUR 4,4 Mio. (Vorjahr: EUR 106,3 Mio.) beinhalten nach der Anwendung des BilMoG lediglich laufende Steuern in Höhe von EUR 4,4 Mio.; die latenten Steuern wurden gemäß BilMoG in eine separate Bilanzposition umgegliedert. Einschließlich der Sonstigen Rückstellungen in Höhe von EUR 121,2 Mio. (Vorjahr: EUR 193,7 Mio.) betrugen die Rückstellungen zum 31. Dezember 2009 insgesamt EUR 295,8 Mio. oder 21,6% der Bilanzsumme. Der Rückgang der Sonstigen Rückstellungen gegenüber dem Vorjahr ist hauptsächlich auf die Auflösung von Rückstellungen in Zusammenhang mit Einkaufskontrakten zur Sicherung des Rohstoffpreisisikos zurückzuführen.

Das Eigenkapital ist um EUR 29,4 Mio. auf EUR 668,2 Mio. gesunken. Die Eigenkapitalquote ist vor allem durch die Verhinderung der Bilanzsumme von 44,2% zum Jahresende 2008 auf 48,8% zum Jahresende 2009 gestiegen.

Die Unternehmensleitung schätzt die wirtschaftliche Lage aufgrund der befriedigenden operativen Ergebnisse, die trotz der Finanz- und Wirtschaftskrise erzielt werden konnten, und vor allem vor dem Hintergrund der guten Liquiditätslage und der gesicherten Finanzierung insgesamt als zufrieden stellend ein.

Mitarbeiter

Im Konzern wurden im Geschäftsjahr durchschnittlich 4.465 Mitarbeiter beschäftigt, davon ca. 49% im Ausland. Zum Jahresende betrug die Mitarbeiterzahl 4.710 (Jahresende 2008: 4.676). Es wurden 87 junge Menschen bei Grohe ausgebildet.

Gerade in einer Zeit großer wirtschaftlicher Herausforderungen ist es uns gelungen, durch den Einsatz verschiedenster personalwirtschaftlicher Instrumente die Zahl der Beschäftigten konstant zu halten. In Deutschland wurde dabei die Kurzarbeitsregelung genutzt, um flexibel auf den Nachfragerückgang insbesondere in der ersten Jahreshälfte reagieren zu können.

Im Rahmen der Aus- und Weiterbildung konnten wir sogar neue Maßstäbe setzen. So freuen wir uns auch in diesem Jahr über die große Zahl der herausragenden Ausbildungsabschlüsse, die eindrucksvoll die Leistungsbereitschaft unserer Auszubildenden unterstreichen, die wir durch eine entsprechende betriebliche Unterstützung fördern.

Gerade im Zeichen der sich verändernden Märkte ist die Mitarbeiterqualifikation ein wichtiger Faktor zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit. Mit unserem internen Weiterbildungsprogramm haben wir in diesem Jahr mehr Mitarbeiter erreicht als jemals zuvor. Wir bauen dabei verstärkt auf das vorhandene Wissen im Unternehmen und suchen gezielt interne Referenten, die ihre Erfahrung weitergeben. Diese internen Anstrengungen werden gezielt durch externe Angebote erweitert und komplettiert.

Auch im Bereich der sozialen Verantwortung haben wir dieses Jahr neue Wege beschritten. Neben der traditionellen Förderung bestimmter Bildungseinrichtungen haben wir ein neuartiges Projekt zur Qualifizierung von Straßenkindern in Indien ins Leben gerufen. In dem Projekt, das wir zusammen mit einem lokalen Partner in Mumbai durchführen, erhalten Straßenkinder zunächst eine Schulausbildung und danach eine von uns geförderte Berufsausbildung als Installateur, die sie in die Lage versetzt, später für ihren eigenen Lebensunterhalt zu sorgen. Die Grohe Jal Academy hat bereits vor ihrer offiziellen Eröffnung viele Nachahmer gefunden und damit unterstrichen, dass dieser Weg Erfolg verspricht.

Neue Formen der Arbeit suchen wir schließlich auch in der eigenen Arbeitsumgebung. Durch gezielte Investitionen in die Infrastruktur an unseren Standorten haben wir begonnen die Mehrzahl der vorhandenen Arbeitsplätze aufzuwerten und die Arbeitsumgebung nach neuesten Standards auszustatten. Die modernisierten Arbeitsplätze zeichnen sich durch Transparenz aus und laden zur Teamarbeit ein.

Natürlich standen auch in diesem Geschäftsjahr die Kosten im Fokus. Durch die Beiträge des betrieblichen Vorschlagswesens konnten wieder signifikante Einsparungen realisiert werden.

Mit der Einsetzung eines Ombudsmannes haben wir schließlich in einem weiteren Schritt sichergestellt, dass wir stets ein Ohr für unsere Mitarbeiter haben, selbst in schwierigsten Fällen.

Ereignisse nach Geschäftsjahresende

Es sind keine Ereignisse nach Geschäftsjahresende eingetreten, die von wesentlicher Bedeutung für die Lage des Konzerns sind.

Risikomanagement

Grohe verfolgt mittels eines effizienten Risikomanagementsystems die weltweite Geschäftsentwicklung und versucht, unangemessene Risiken weitestgehend zu vermeiden. Aufgrund der nachhaltigen Intensivierung des Wettbewerbs ist Grohe jedoch mit einer Vielzahl von Risiken konfrontiert und konkurriert sowohl mit international agierenden Wettbewerbern als auch mit zahlreichen regionalen und spezialisierten Anbietern. Grohe ist dabei nicht nur von allgemeinen weltwirtschaftlichen Entwicklungen sondern auch von branchenspezifischen Einflüssen abhängig.

Derivative Finanzinstrumente werden ausschließlich zur Absicherung von Grundgeschäften im Absatzbereich (Absicherung von Fremdwährungsumsätzen) sowie im Einkaufsbereich zur Absicherung des Rohstoffpreisiskos eingesetzt. Partner sind ausschließlich Banken mit erstklassiger Bonität.

Die nachfolgend aufgeführten Risiken können nachteilige Auswirkungen auf die Entwicklung des Konzerns haben:

Beschaffungsrisiken. Auf der Beschaffungsseite ist Grohe Risiken durch Preisschwankungen bei den Rohstoffen ausgesetzt. Ein wesentliches Rohmaterial ist Messing sowie aus Messing gefertigte Teile. Hauptbestandteile von Messing sind Kupfer und Zink, die in den letzten Jahren an der London Metal Exchange eine hohe Volatilität der Preise und Bestandsmengen verzeichneten. Grohe begegnet diesem Risiko im Wesentlichen durch den Abschluss von Lieferverträgen mit unterschiedlichen Laufzeiten. Die Absicherung des Metallpreisiskos erfolgt dabei in erster Linie durch den Abschluss entsprechender Lieferverträge direkt mit Lieferanten und in begrenztem Umfang auch durch derivative Kontrakte mit Banken.

Währungsrisiken. Der Konzern ist in mehr als 100 Ländern tätig und wickelt Geschäfte in mehr als 10 Währungen ab. Ungefähr 30% der Umsatzerlöse werden in anderen Währungen als dem Euro erzielt. Die Währungsrisiken beziehen sich in erster Linie auf den US Dollar und in geringerem Umfang auf den japanischen Yen, das britische Pfund und den kanadischen Dollar sowie weitere Währungen von Ländern in denen Umsätze erzielt werden. Risiken aus einer Veränderung der Währungsrelationen begegnet das Unternehmen mit einer teilweisen Absicherung der in Fremdwährung abzurechnenden Umsätze und der daraus resultierenden Forderungen. Zur Absicherung werden Devisentermingeschäfte verwendet, mit denen die Zahlungseingänge in Fremdwährung zu einem festen Kurs in Euro getauscht werden. Der Sicherungszeitraum beträgt für erwartete Umsätze grundsätzlich bis zu einem Jahr. Abhängig von den Erwartungen über die Währungsentwicklung und die Einschätzung des Gesamtrisikos kann der Sicherungszeitraum jedoch auch jederzeit verlängert oder verkürzt werden. Zum 31. Dezember 2009 bestanden Devisentermingeträge im Nominalwert von EUR 27,4 Mio. mit einem durchschnittlichen Kurs von USD 1,46 per € 1,00 zur Absicherung von zukünftigen Umsätzen in US Dollar. Darüber hinaus bestanden Kontrakte zur Sicherung des Risikos aus US Dollar Forderungen und zur Sicherung von Wechselkursrisiken aus dem japanischen Yen, dem britischen Pfund und dem kanadischen Dollar. Wir verweisen diesbezüglich auf die Darstellung der zum Jahresende 2009 bestehenden Devisentermingeträge im Anhang.

Rechtliche Risiken. Die EG-Kommission führte am 9. und 10. November 2004 eine Nachprüfung bei Gesellschaften der Grohe Gruppe in Deutschland, Österreich, Belgien, Niederlande und Italien wegen des Verdachtes kartellrechtswidriger Verhaltensweisen durch. Am 27. März 2007 verschickte die EG-Kommission ihre Mitteilung der Beschwerdepunkte an mehrere Hersteller von Sanitärarmaturen, Duschabtrennungen und Sanitärkeramik. In ihrer Mitteilung der Beschwerdepunkte wirft die EG-Kommission den Unternehmen eine Zuwiderhandlung gegen das Kartellverbot in Art. 81 EG-Vertrag vor. Sie kündigt an, gegen die Adressaten der Beschwerdepunkte, unter anderem gegen Gesellschaften der Grohe Gruppe, Geldbußen gemäß der EG-Kartellverfahrensordnung zu verhängen. Grohe geht davon aus, dass eine abschließende Entscheidung der EG-Kommission im Jahre 2010 erfolgt. Dieses Risiko wird aufgrund einer Freistellungserklärung von der Grohe Beteiligungs GmbH getragen.

Der im Februar 2000 von der Hauptversammlung gefasste Umwandlungsbeschluss der Friedrich Grohe AG (d.h. der vormaligen und inzwischen verschmolzenen Grohe Water Technology AG & Co. KG) wurde von mehreren Minderheitsgesellschaften angefochten. Der Klage wurde mit Urteil des OLG Hamm vom 4. März 2009 stattgegeben. Die Rechtswirksamkeit der Umwandlung bleibt davon unberührt, das heißt eine Rückgängigmachung der Umwandlung in die Kommanditgesellschaft ist infolge der Eintragung ins Handelsregister nicht mehr möglich. Das Management hat derzeit keine Anhaltspunkte, dass hieraus Schadensersatzansprüche gegen Gesellschaften des Konzerns erhoben werden.

Im Zusammenhang mit der Verschmelzung der Grohe Water Technology AG & Co. KG auf die Grohe AG hat die Grohe AG den Minderheitsaktionären ein gesetzlich vorgeschriebenes Barabfindungsangebot in Höhe von EUR 33,11 pro Aktie unterbreitet. Mehrere Minderheitsaktionäre haben ein Spruchverfahren gegen die Grohe AG eingeleitet und beantragt, das Barabfindungsangebot zu erhöhen und eine Bar-Zuzahlung hinsichtlich des Umtauschverhältnisses festzusetzen. Die Grohe AG hat nach Wirksamwerden der vorgenannten Verschmelzung einen neuen Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag mit der Grohe Beteiligungs GmbH abgeschlossen. In diesem Zusammenhang hat die Grohe Beteiligungs GmbH den Minderheitsaktionären der Grohe AG ebenfalls ein gesetzlich vorgeschriebenes Barabfindungsangebot in Höhe von EUR 35,19 pro Aktie unterbreitet und eine feste jährliche Ausgleichszahlung zugesichert. Auch hier haben Minderheitsaktionäre ein Spruchverfahren gegen die Grohe Beteiligungs GmbH eingeleitet, um die angebotene Barabfindung und die zugesicherte Ausgleichszahlung überprüfen zu lassen. Das Gericht hat in einer mündlichen Verhandlung im Mai 2007 einen Vergleichsvorschlag gemacht, wonach die Grohe AG im Spruchverfahren wegen der Verschmelzung und die Grohe Beteiligungs GmbH im Spruchverfahren wegen des neuen Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrages eine Barabfindung von EUR 42,00 pro Aktie zahlen soll. Beide Gesellschaften hatten gegenüber dem Landgericht Dortmund ihre grundsätzliche Bereitschaft erklärt, einen solchen Vergleich zu akzeptieren. Einige Antragsteller haben den gerichtlichen Vergleichsvorschlag abgelehnt, so dass sich auch Grohe nicht mehr an das Vergleichsangebot gebunden fühlt. Aktionäre können nur eines der Barabfindungsangebote annehmen. Von der Entscheidung des Landgerichts Dortmund könnten insgesamt 218.678 Aktien betroffen sein, davon maximal 97.240 Aktien im Rahmen der Barabfindung aus dem Verschmelzungsvertrag. Sollte eine höhere Barabfindung rechtskräftig festgesetzt werden, erhöhen sich durch den entsprechenden Zahlungsmittelabfluss die Anschaffungskosten der vorgenannten Aktien der Grohe AG.

Bei Grohe wird die Einhaltung gesetzlicher Umweltauflagen und die kontinuierliche Verbesserung im Umweltbereich durch die direkt unterhalb des Vorstandes angesiedelte Zentralfunktion Corporate EHS, Sustainability mit Hilfe systematischer Aufbau- und Ablaufstrukturen und regelmäßiger interner und externer Environmental, Health and Safety (EHS), Legal Compliance und Umweltmanagementsystem-Audits in allen relevanten Bereichen des Konzerns sichergestellt und überwacht. Das Umweltmanagementsystem der Grohe Gruppe wurde erstmalig im Jahr 2003 für alle europäischen Standorte nach der ISO 14001 zertifiziert. 2004 folgte der Standort in Thailand. In den Folgejahren 2005-2009 wurden interne und externe EHS, Legal Compliance und Umweltmanagementsystem-Audits gemäß der novellierten ISO 14001:2004 durchgeführt. Im September und Oktober 2009 erfolgte eine erfolgreiche Re-Zertifizierung des Grohe Umweltmanagementsystems durch den TÜV Nord, Essen. In diesem Zusammenhang wurde ein neues ISO 14001:2004 Zertifikat vergeben, das bis Oktober 2012 Gültigkeit besitzt.

Seit 2008 berücksichtigen die internen Audits auch die Normanforderungen der OHSAS 18001:2007 für Arbeits- und Gesundheitsschutzmanagementsysteme. Eine Zertifizierung der Grohe Gruppe nach dieser Norm ist ab 2010 geplant.

In der Vergangenheit wurden an einigen Standorten des Konzerns Altlasten festgestellt und entsprechende Sanierungsmaßnahmen eingeleitet. Grohe geht davon aus, dass alle derzeit relevanten gesetzlichen Umweltvorschriften eingehalten sind. Aufgrund von Faktoren, die sich der Kontrolle der Gesellschaft entziehen (wie die Entdeckung bislang nicht erkannter Altlasten oder Änderungen der bestehenden Umweltgesetzgebung bzw. der Auslegung durch entsprechende Behörden), kann eine Belastung aus Umweltrisiken jedoch nicht ausgeschlossen werden.

Ausblick

Für 2010 wird nach den am 26. Januar des Jahres veröffentlichten Prognosen des IMF eine deutliche Wiederbelebung des globalen Wirtschaftswachstums erwartet. Demnach wird die Weltwirtschaft (zu Kaufkraftparitäten) in 2010 um 3,9% wachsen, nachdem sie 2009 um 0,8% geschrumpft war. Dabei wird das Wachstum in den Entwicklungs- und Schwellenländern mit durchschnittlich 6,0% sehr viel stärker ausfallen als in den entwickelten Ländern (+2,1%). Diese Entwicklung wird insbesondere getrieben einerseits vom Wachstum Chinas (+10%) und Indiens (+7,7%), aber auch Brasiliens (+4,7%) und Mexikos (+4,0%), andererseits von der verhalten Entwicklung in den USA (+2,7%) und insbesondere den Wachstumsproblemen des Euroraums (+1,0%). Hier erwartet der IMF für Deutschland ein reales Wachstum von 1,5%, für Frankreich von 1,4%, für Italien von 1,0% und für Spanien eine weitere Schrumpfung der Wirtschaftsaktivitäten um 0,6%.

Vor diesem Hintergrund wird erwartet, dass sich die Bauinvestitionen in Gebäude im weltweiten Durchschnitt mit einem Rückgang von real 1,1% im Jahre 2010 weitgehend auf dem nunmehr erreichten niedrigen Niveau konsolidieren werden, wobei es allerdings weiterhin nicht unbeträchtliche regionale Unterschiede geben wird. Nach vorliegenden Prognosen aus November 2009 wird für Westeuropa ein

weiterer realer Rückgang der Bauinvestitionen in Gebäude um 3,2% erwartet. Für die Bauinvestitionen in Gebäude in den USA wird ein weiterer Rückgang von 5,0% auf ein Niveau von nominal 65% des in 2006 erreichten Levels erwartet. Auch in vielen osteuropäischen Märkten werden die Bauinvestitionen in Gebäude noch etwas zurückgehen, am stärksten in Russland und in der Ukraine. Demgegenüber wird für die meisten Länder des Mittleren und Fernen Ostens wieder ein Wachstum der Bauinvestitionen in Gebäude erwartet; eine Ausnahme bilden hier wiederum die Vereinigten Arabischen Emirate. Auch verbessert sich mit der Wiederbelebung der Konjunktur in vielen Ländern die Investitionsbereitschaft der Verbraucher für langlebige Gebrauchsgüter wieder.

Damit wird sich voraussichtlich auch die globale Sanitärnachfrage weitgehend stabilisieren, zumal der Auftragseingang der Hersteller nicht weiter durch den in 2009 zum Teil erheblichen Lagerabbau in der Sanitär distribution zusätzlich geschmälert wird.

In dieser Situation strebt Grohe für die Jahre 2010 und 2011 an, die im Weltmarkt auch angesichts der erheblichen Schwächung vieler Wettbewerber durch die Krise neu entstehenden Chancen konsequent zu nutzen und durch eine offensive Produktpolitik, konsequente Penetration junger Märkte und eine Intensivierung der Marktbearbeitung in allen wichtigen Vertriebskanälen weiter Marktanteile zu gewinnen und wieder deutliches Wachstum zu generieren.

Ferner haben sich die vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Entwicklung getroffenen Maßnahmen zur Flexibilisierung der Kostenstruktur als sehr erfolgreich erwiesen. Hierzu zählten insbesondere eine strikte Kostenkontrolle sowie flexible Arbeitszeitmodelle und Kurzarbeit. Die Gesellschaft plant, die Maßnahmen zur Kostenkontrolle in vollem Umfang weiterzuführen.

Hemer, den 22. Februar 2010

Der Vorstand

BERICHT DES AUFSICHTSRATS DER GROHE AG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2009

Der Aufsichtsrat kam im Geschäftsjahr 2009 zu insgesamt drei Sitzungen zusammen. Er beriet den Vorstand im Geschäftsjahr 2009 bei der Leitung des Unternehmens regelmäßig und überwachte die Geschäftsführung laufend. Regelmäßiger Bestandteil der Beratung und wesentliche Grundlage für die Überwachung des Vorstands durch den Aufsichtsrat war die Berichterstattung des Vorstands über die Geschäftsentwicklung des Unternehmens und seiner Beteiligungen. Der Aufsichtsrat ließ sich über die Lage der Grohe AG und ihrer verbundenen Unternehmen eingehend unterrichten, überwachte die Geschäftsführung der Gesellschaft im Hinblick auf ihre Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit und nahm die ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden Aufgaben wahr. Insbesondere ließ er sich regelmäßig über die Unternehmensplanung, die Umsatz- und Ergebnisentwicklung sowie die Finanz- und Liquiditätslage berichten und laufend Einzelheiten und Hintergründe wesentlicher Ergebniseinflüsse darlegen. Auch außerhalb der Sitzungen des Aufsichtsrats stand der Aufsichtsratsvorsitzende in regelmäßigem Kontakt mit dem Vorstand, um aktuelle Ereignisse und Entwicklungen zeitnah zu erörtern.

Schwerpunkte der Berichte des Vorstands waren neben den Maßnahmen des Vorstands zur Bewältigung der Auswirkungen der Wirtschaftskrise auf das Unternehmen unter anderem das Risikomanagement und die strategischen Prioritäten des Geschäftsjahres 2009 und des Geschäftsjahres 2010. Die Prioritäten im Geschäftsjahr 2010 bestehen in der Sicherung der nachhaltigen Liquidität der Gruppe, der Fortsetzung des Umsatzwachstums mit Fokus auf die sogenannten "emerging markets" sowie der weiteren Verbesserung der Margensituation und der Erhöhung der Produktivität.

Daneben wurde der Aufsichtsrat vom Vorstand laufend über den Stand des Verfahrens der EU-Kommission gegen verschiedene Unternehmen der Sanitärarmaturen-Industrie, darunter die Grohe AG, wegen des Verdachts wettbewerbswidriger Verhaltensweisen informiert. Die EU-Kommission hatte den betroffenen Marktteilnehmern der Sanitärarmaturen-Industrie die Beschwerdepunkte Ende März 2007 zugestellt. In ihrer Mitteilung der Beschwerdepunkte wirft die EU-Kommission den Unternehmen eine Zuwiderhandlung gegen das Kartellverbot in Art. 81 EU-Vertrag vor. Sie kündigt an, gegen die Adressaten der Beschwerdepunkte, unter anderem gegen Gesellschaften der Grohe-Gruppe, Geldbußen gemäß der EU-Kartellverfahrensordnung zu verhängen. Grohe geht davon aus, dass eine abschließende Entscheidung der EU-Kommission im Jahre 2010 erfolgt. Dieses Risiko wird aufgrund einer Freistellungserklärung von der Grohe Beteiligungs GmbH getragen.

Die Berichte des Vorstands wurden sowohl hinsichtlich ihrer Gegenstände als auch hinsichtlich ihres Umfangs den vom Gesetz, von guter Corporate Governance und den vom Aufsichtsrat an sie gestellten Anforderungen gerecht. Die vom Vorstand erteilten Berichte und Informationen überprüfte der Aufsichtsrat auf ihre Plausibilität hin und würdigte und hinterfragte sie. Der Aufsichtsrat fasste seine Beschlüsse auf der Grundlage der ausführlichen Informationen des Vorstands. Der Aufsichtsrat hat keine Anhaltspunkte dafür, dass die Unternehmensführung im Jahr 2009 nicht rechtmäßig, nicht ordnungsgemäß, unzumutbar oder unwirtschaftlich war. Solche Anhaltspunkte ergaben sich auch nicht aus den Gesprächen mit den Abschlussprüfern in der Sitzung des Aufsichtsrats am 31. März 2010.

In seinen drei Sitzungen behandelte der Aufsichtsrat im Jahr 2009 schwerpunktmäßig insbesondere folgende Themen:

In der Sitzung am 21. April 2009 befasste sich der Aufsichtsrat mit dem Jahresabschluss 2008 und den Berichten des Vorstands sowie des Abschlussprüfers hierüber. In diesem Zusammenhang befasste sich der Aufsichtsrat auch mit den Themen der Corporate Governance und der Wirksamkeit der Risikokontrolle. Der Prüfungsausschuss berichtete über die Tätigkeit der internen Revision und über die Verbesserung des Risikomanagementsystems sowie über die Bewertung der bestehenden Compliance Instrumente der Grohe Gruppe durch externe Sachverständige. Die externe Bewertung führte zu dem Ergebnis, dass alle notwendigen Maßnahmen, die ein funktionsfähiges Compliance System auszeichnen, von Grohe ergriffen wurden.

Der Aufsichtsrat verlängerte die Vorstandsmandate der Herren David Haines und Detlef Spigiel jeweils bis zum Ablauf des 21. April 2014.

In der Sitzung am 16. September 2009 wurde Herr Prof. Dr. Gerhard Schmidt als Vorsitzender des Aufsichtsrats wiedergewählt. Zu seinem Stellvertreter wurde erneut Herr Viktor Paszehr gewählt. Herr Colin Taylor wurde als Vertreter der Anteilseigner in den Ausschuss nach § 27 Abs. 3 MitbestG gewählt. Der Vermittlungsausschuss setzte sich danach bis zum Ausscheiden von Viktor Paszehr zum Ablauf des 31. Dezember 2009 wie folgt zusammen: Prof. Dr. Gerhard Schmidt, Viktor Paszehr, Peter Paulokat und Colin Taylor. In dieser Sitzung wurden außerdem die Herren Prof. Dr. Gerhard Schmidt und Colin Taylor als Vertreter der Anteilseigner in den Personal- und Exekutivausschuss gewählt. Der Personal- und Exekutivausschuss setzt sich danach wie folgt zusammen: Prof. Dr. Gerhard Schmidt, Colin Taylor, Peter Paulokat und Andreas Piloti. Schließlich wurden die Herren Dr. Mathias Calice und Newton Aguiar als Vertreter der Anteilseigner und Herr Viktor Paszehr als Vertreter der Arbeitnehmer in den Prüfungsausschuss gewählt. Der Prüfungsausschuss hatte danach bis zum Ausscheiden von Viktor Paszehr zum Ablauf des 31. Dezember 2009 folgende Zusammensetzung: Dr. Matthias Calice, Nanette Knepper, Viktor Paszehr sowie Newton Aguiar. In der Sitzung am 16. September 2009 wurden insbesondere die Wirksamkeit der Maßnahmen des Vorstands als Reaktion auf die Wirtschaftskrise erörtert. Außerdem war der Status des EU-Kartellverfahrens Gegenstand der Erörterungen.

In der letzten Sitzung des Geschäftsjahres, am 9. Dezember 2009, wurde Herr Ahmet Karademir mit Wirkung ab dem 1. Januar 2010 für den mit Ablauf des 31. Dezember 2009 ausgeschiedenen Herrn Viktor Paszehr zum stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrats gewählt. Zugleich wurde Herr Karademir als Nachfolger von Herrn Paszehr als Vertreter der Arbeitnehmer in den Prüfungsausschuss gewählt. Der Prüfungsausschuss setzt sich damit ab dem 1. Januar 2010 wie folgt zusammen: Dr. Matthias Calice, Nanette Knepper, Ahmet Karademir und Newton Aguiar. In dieser Sitzung wurde außerdem das Vorstandsmandat von Herrn Thorsten Knopp bis zum Ablauf des 31. Januar 2013 verlängert. Der Aufsichtsrat ließ sich über das voraussichtliche Ergebnis des Geschäftsjahres 2009 sowie die maßgebenden Einflussgrößen unterrichten. Der Vorstand berichtete in dieser Sitzung insbesondere über die strategischen Schwerpunkte wie die Maßnahmen zur Kostenvariabilisierung sowie über zahlreiche Produktinnovationen. Der Vorstand informierte den Aufsichtsrat über die Vertriebs-Kooperation mit einem Partnerunternehmen in China. Die Neustrukturierung der dem Konzern angehörigen DAL-Gruppe wurde dargestellt und durch den Aufsichtsrat genehmigt. Der Prüfungsausschuss berichtete über die getroffenen Maßnahmen in den Bereichen Compliance und Audit, insbesondere über die für 2010 geplante Zertifizierung des Grohe Compliance Systems. Schließlich beschloss der Aufsichtsrat in dieser Sitzung auf Empfehlung des Vorstands, die Regelungen des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) ab dem Geschäftsjahr 2009 anzuwenden.

Zudem verlängerte der Aufsichtsrat das Vorstandsmandat des Vorstandsmitglieds Gerald Mulvin bis zum Ablauf des 31. Oktober 2012. Der Prüfungsausschuss hielt im Geschäftsjahr 2009 zwei Sitzungen ab und befasste sich eingehend mit dem Jahres- und Konzernabschluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2008. Weitere Schwerpunkte waren die Berichterstattung über die Aktivitäten der internen Revision im Berichtsjahr, die Maßnahmen des Vorstands in den Bereichen Compliance, Risiko Management und Audit sowie die Berichterstattung des Abschlussprüfers über den Prüfungsansatz und Prüfungsschwerpunkte für die Prüfung der Jahresabschlüsse 2009.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2009 und der Lagebericht der Grohe AG sind durch den von der Hauptversammlung der Grohe AG gewählten Abschlussprüfer, die Ernst & Young AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart, Niederlassung Eschborn, geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden. Der Jahresabschluss, der Lagebericht und der Prüfungsbericht wurden allen Aufsichtsratsmitgliedern rechtzeitig ausgehändigt. Der Prüfungsausschuss erörterte den Jahresabschluss in zwei Sitzungen ausführlich. Die Abschlussprüfer nahmen an den beiden Sitzungen des Prüfungsausschusses und an der Sitzung des Aufsichtsrats am 31. März 2010 teil.

Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2009, den Lagebericht der Grohe AG und den Vorschlag zur Verwendung des Bilanzgewinns - nach Erläuterung dieser Vorlagen durch den Vorstand - eingehend geprüft und in seiner Sitzung am 31. März 2010 näher behandelt. Die Prüfung durch den Aufsichtsrat wurde durch den Prüfungsausschuss vorbereitet. An dieser Sitzung des Aufsichtsrats nahmen auch die Abschlussprüfer teil, erläuterten ihre Prüfungen und Prüfungsergebnisse und beantworteten Fragen des Aufsichtsrats im Zusammenhang mit der Abschlussprüfung. Dabei konnte sich der Aufsichtsrat davon überzeugen, dass die Prüfung durch die Abschlussprüfer ordnungsgemäß durchgeführt und der Prüfungsbericht ordnungsgemäß erstellt worden war. Die Abschlussprüfer bestätigten auch, dass die Risikoüberwachung der Gesellschaft den gesetzlichen Anforderungen entspricht. Der Aufsichtsrat nahm das Ergebnis der Prüfung zustimmend zur Kenntnis. Im Rahmen seiner eigenen Prüfung stellte der Aufsichtsrat fest, dass Einwendungen nicht zu erheben sind. Der Aufsichtsrat stimmte in seiner Einschätzung der Lage der Grohe AG auch mit der des Vorstands in dessen Lagebericht überein. Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2009 der Grohe AG wurde vom Aufsichtsrat in der Sitzung vom 31. März 2010 (wie vom Prüfungsausschuss empfohlen) gebilligt und ist damit festgestellt.

Das Jahresergebnis für das Geschäftsjahr 2009 wurde aufgrund des bestehenden Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages an die Grohe Beteiligungs GmbH abgeführt.

Dem Vorschlag des Vorstands, den zum Vorjahr unverändert ausgewiesenen Bilanzgewinn in voller Höhe auf neue Rechnung vorzutragen, hat sich der Aufsichtsrat angeschlossen.

Der Konzernabschluss zum 31. Dezember 2009 und der Konzernlagebericht der Grohe AG sind durch den von der Hauptversammlung der Grohe AG gewählten Abschlussprüfer, die Ernst & Young AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart, Niederlassung Eschborn, geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden. Der Konzernabschluss, der Konzernlagebericht und der Prüfungsbericht wurden allen Mitgliedern des Aufsichtsrats der Grohe AG rechtzeitig ausgehändigt. Der Prüfungsausschuss erörterte den Konzernabschluss in zwei Sitzungen ausführlich. Die Abschlussprüfer nahmen an den beiden Sitzungen des Prüfungsausschusses und an der Sitzung des Aufsichtsrats am 31. März 2010 teil.

Der Aufsichtsrat hat den Konzernabschluss zum 31. Dezember 2009 und den Konzernlagebericht der Grohe AG - nach Erläuterung dieser Vorgaben durch den Vorstand - eingehend geprüft und in seiner Sitzung vom 31. März 2010 behandelt. Die Prüfung durch den Aufsichtsrat wurde durch den Prüfungsausschuss vorbereitet. Die Abschlussprüfer, die an dieser Aufsichtsratssitzung ebenfalls teilnahmen, erläuterten in der Sitzung ihre Prüfungen und Prüfungsergebnisse und beantworteten Fragen des Aufsichtsrats im Zusammenhang mit der Abschlussprüfung. Dabei konnte sich der Aufsichtsrat davon überzeugen, dass die Prüfung durch die Abschlussprüfer ordnungsgemäß durchgeführt und der Prüfungsbericht ordnungsgemäß erstellt worden ist. Die Abschlussprüfer bestätigten, dass auch die konzernweite Risikoüberwachung ordnungsgemäß ist. Der Aufsichtsrat nahm das Ergebnis der Prüfung durch die Abschlussprüfer zustimmend zur Kenntnis. Im Rahmen seiner eigenen Prüfung stellte der Aufsichtsrat fest, dass Einwendungen nicht zu erheben sind. Der Aufsichtsrat stimmt in seiner Einschätzung der Lage des Grohe-Konzerns auch mit der des Vorstands in dessen Lagebericht überein. Der Aufsichtsrat der Grohe AG billigte dementsprechend in der Sitzung vom 31. März 2010 den Konzernabschluss der Grohe AG zum 31. Dezember 2009 wie vom Prüfungsausschuss empfohlen.

Am 24. Juni 2009 wurden im Rahmen der Hauptversammlung der Grohe AG die Vertreter der Anteilseigner im Aufsichtsrat gewählt. In diesem Zuge wurde Herr Markus Andreas Gloël für den ausscheidenden Herrn Stephen Peel in den Aufsichtsrat gewählt. Die übrigen Vertreter der Anteilseigner im Aufsichtsrat wurden wiedergewählt. Herr Georgios Arwanitidis legte sein Aufsichtsratsmandat mit Ablauf des 17. Juli 2009 nieder. Für ihn wurde Herr Ahmet Karademir mit Wirkung ab dem 28. September 2009 zum Mitglied des Aufsichtsrats bestellt. Herr Thomas Raadts schied mit Wirkung zum Ablauf des 31. Mai 2009 aus dem Aufsichtsrat aus. Für ihn wurde Herr Michael Werner Mager zum Aufsichtsratsmitglied bestellt. Herr Viktor Paszehr schied mit Wirkung zum Ablauf des 31. Dezember 2009 aus dem Aufsichtsrat aus. Für ihn wurde Herr Dr. Marc Schlette zum Aufsichtsratsmitglied bestellt.

Der Aufsichtsrat dankt den ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitgliedern Viktor Paszehr, Georgios Arwanitidis, Stephen Peel und Thomas Raadts für die gute Zusammenarbeit.

Mit Wirkung zum 30. Juni 2009 schied Herr Hans-Gerd Füchtenkort aus dem Vorstand aus. Der Aufsichtsrat dankt Herrn Hans-Gerd Füchtenkort für seine Tätigkeit und seinen Einsatz für die Gesellschaft.

Abschließend spreche ich im Namen des Aufsichtsrats dem gesamten Vorstand sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihren großen persönlichen Einsatz und ihre Leistungen im Geschäftsjahr 2009 Dank und Anerkennung aus.

Hemer, den 31. März 2010

Der Aufsichtsrat

Prof. Dr. Gerhard Schmidt, Vorsitzender des Aufsichtsrats
